

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - CCJE
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO - FND

OPERAÇÃO LAVA JATO: COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
ANTICORRUPÇÃO E (DES)ARRANJOS INSTITUCIONAIS

MARIANA BARROS NOGUEIRA DIAS

RIO DE JANEIRO
2023

MARIANA BARROS NOGUEIRA DIAS

OPERAÇÃO LAVA JATO: COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
ANTICORRUPÇÃO E (DES)ARRANJOS INSTITUCIONAIS

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro Gerolimich.

RIO DE JANEIRO
2023

CIP - Catalogação na Publicação

D541o Dias, Mariana Barros Nogueira
 Operação lava jato: cooperação jurídica
 internacional anticorrupção e (des)arranjos
 institucionais / Mariana Barros Nogueira Dias. --
 Rio de Janeiro, 2023.
 82 f.

 Orientadora: Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro
 Gerolimich.
 Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
 Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

 1. Direito Internacional. 2. Governança Global.
 3. Regime Internacional Anticorrupção. 4. Cooperação
 Jurídica Internacional. 5. Operação Lava Jato. I.
 Gerolimich, Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro,
 orient. II. Título.

MARIANA BARROS NOGUEIRA DIAS

OPERAÇÃO LAVA JATO: COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
ANTICORRUPÇÃO E (DES)ARRANJOS INSTITUCIONAIS

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro Gerolimich.

Data da Aprovação: 07/11/2023

Banca Examinadora:

Orientador

Profa. Dra. Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro Gerolimich

Membro da Banca

Profa. Luciana Silveira Ardente

RIO DE JANEIRO
2023

DEDICATÓRIA

À minha amada avó Wanda Barros, por tornar tudo isso possível.

AGRADECIMENTOS

Durante esta jornada acadêmica e profissional, conto com o imprescindível apoio de minha família e de meus amigos, que me motivam e que me ajudam a permanecer acreditando que tudo é possível.

Especialmente, agradeço à minha avó Wanda Barros, minha fortaleza e inspiração de força, pelo amor incondicional.

Agradeço imensamente a minha mãe Andréia Barros, meu porto seguro, pela fonte inesgotável de apoio e de carinho.

Ao meu pai Luiz Mario, por todo o suporte durante a minha trajetória.

À minha tia Carla Barros, pelo apoio em todos os momentos, e por me ensinar a importância de fazer o meu melhor, sempre.

À minha irmã Luciana Vitória, por todo o incentivo e por ser você.

À toda minha família, por todo o amor.

Aos meus amigos Thiago Pinheiro, Larissa Tavares e todos os outros que estão sempre comigo, por tudo.

Aos meus ex-professores, que tornaram tudo isso possível, em especial, a Prof Dra. Carolina Araújo Pizoeiro Gerolimich, pelo incentivo à continuidade de minha trajetória acadêmica na área de Direito Internacional.

À Educação Pública de qualidade, fundamental durante todo o meu percurso acadêmico e profissional, principalmente ao Colégio Pedro II e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por todas as oportunidades e por terem mudado minha história.

*O direito é a forma por excelência do discurso actuante,
capaz, por sua própria força, de produzir efeitos.
Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas com
a condição de que é feito por este.*

Pierre Bourdieu

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGU	Advocacia Geral da União
CGU	Corregedoria Geral da União
DoJ	Department of Justice
DRCI	Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
FCPA	Foreign Corrupt Practice Act
FPS	Federal Public Prosecutor
MLA	Mutual Legal Assistance
MPF	Ministério Público Federal
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ONU	Organização das Nações Unidas
ONG	Organização Não Governamental
SEC	Security and Exchange Commission
TCU	Tribunal de Contas da União
TNC	Transnacional
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime

RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade analisar a Operação Lava Jato e os seus desdobramentos no âmbito da coordenação institucional e da cooperação jurídica internacional, de modo a identificar as bases legais e os mecanismos de controle que sustentaram as investigações e condenações em seu decurso por meio da análise do regime jurídico anticorrupção. A realização deste trabalho é justificada pela significativa expansão do regime internacional anticorrupção, uma vez que os países signatários, após a ratificação das Convenções e Tratados Internacionais, iniciaram o processo de incorporação das disposições anticorrupção em seus ordenamentos jurídicos internos. Com o compromisso de realizar a aplicação de tais normativas, as TNCs, por atraírem a aplicação de ordenamentos jurídicos de jurisdições diversas, estão sujeitas às investigações, à aplicação de sanções e à necessidade de firmar acordo de leniência com instituições distintas em um mesmo país, bem como a nível internacional, com múltiplas autoridades em relação aos mesmos atos ilícitos, instituindo cenário de insegurança jurídica e, conseqüentemente, desestimulando auto denúncias, por acarretarem exposição à persecução em inúmeras jurisdições. Nesse sentido, após a análise do emblemático caso Odebrecht e do panorama normativo e teórico do regime jurídico internacional anticorrupção apresentado no decorrer deste trabalho, é verificada a existência de lacuna quanto aos instrumentos e aos mecanismos necessários para a cooperação a nível doméstico e internacional, sendo fundamental alcançar uma compreensão global quanto à realização de iniciativas e da implementação efetiva da cooperação, visando ampliar a transparência e a previsibilidade nas investigações e na realização de acordos.

Palavras-chave: Governança Global. Direito Internacional. Corrupção Transnacional. Regime Internacional Anticorrupção. Cooperação Jurídica Internacional. Operação Lava Jato. Compliance. Transnacionais. Extraterritorialidade da Lei.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze Operation Car Wash and its developments in the context of institutional coordination and international legal cooperation, in order to identify the legal bases and control mechanisms that sustained the investigations and convictions in its course, by analyzing the anti-corruption legal regime. This study is justified by the significant expansion of the international anti-corruption regime, since the signatory countries, after ratifying the International Conventions and Treaties, initiated the process of incorporating the anti-corruption provisions into their domestic legal systems. With the commitment to enforce these regulations, TNCs, since they attract the application of legal systems in different jurisdictions, are subject to investigations, the application of sanctions and the need to sign leniency agreements with different institutions in the same country, as well as at an international level, with multiple authorities in relation to the same illicit acts, creating a scenario of legal uncertainty and, consequently, discouraging self-reporting, since it exposes them to prosecution in numerous jurisdictions. In this sense, after analyzing the emblematic Odebrecht case and the normative and theoretical panorama of the international anti-corruption legal regime presented in the course of this work, it is verified that there is a shortcoming in terms of the instruments and mechanisms necessary for cooperation at the domestic and international level, and it is essential to achieve a global understanding of the realization of initiatives and the effective implementation of cooperation, with a view to increasing transparency and predictability in investigations and the execution of agreements.

Keywords: Global governance. International Law. Transnational corruption. International Anti-Corruption Regime. International Legal Cooperation. Operation Car Wash. Compliance. Transnationals. Extraterritoriality of the Law.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	13
1. A GOVERNANÇA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO: PANORAMA CONCEITUAL E HISTÓRICO.....	16
1.1. Análise conceitual da Corrupção.....	16
1.2. A Governança Global e a formação do Regime Internacional Anticorrupção.....	18
2. REGIME INTERNACIONAL ANTICORRUPÇÃO: PRINCIPAIS ATORES E NORMATIVAS.....	27
2.1. Principais atores e normativas no combate à corrupção.....	27
2.2. Estados Unidos da América: Foreign Corrupt Practice Act (FCPA).....	30
2.3. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).....	35
2.3.1. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais.....	36
2.4. Organização das Nações Unidas.....	40
2.4.1. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.....	41
2.5. A disseminação de legislações anticorrupção: a Cooperação Jurídica Internacional enquanto mecanismo indispensável para a realização de investigações e de acordos.....	44
2.6. Reino Unido: Bribery Act.....	47
2.7. Brasil: Lei Anticorrupção (Lei no 12.846/2013) e o Decreto n 11.129/2022.....	49
2.7.1. (Des)arranjos institucionais na aplicação da Lei Anticorrupção.....	51
2.7.2. Análise comparativa entre a Lei Anticorrupção, o Foreign Corrupt Practice Act e o UK Bribery Act.....	54
2.8. A Cooperação Jurídica Internacional Anticorrupção na legislação brasileira.....	55
3. OPERAÇÃO LAVA-JATO: ESTUDO DE CASO DA APLICAÇÃO DO REGIME INTERNACIONAL ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL.....	59
3.1. Contexto da Operação Lava Jato e o caso Odebrecht.....	59
3.2. Os acordos de leniência firmados coordenados entre Odebrecht, Brasil Estados Unidos e Suíça.....	60
3.3. A (des)articulação institucional das autoridades brasileiras.....	62

3.4. A cooperação jurídica internacional durante as investigações.....	64
3.5. A cooperação jurídica internacional na realização dos acordos de leniência.....	70
3.6. A necessária coordenação entre as autoridades domésticas e internacionais.....	72
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	74

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é, a partir da análise da governança global e do desenvolvimento do regime jurídico internacional anticorrupção, realizar o estudo do caso Odebrecht, emblemático durante a Operação Lava Jato, sob a perspectiva dos arranjos institucionais nacionais para a realização das investigações, bem como quanto à cooperação internacional entre jurisdições diversas para a realização de investigações e para a celebração de acordos de leniência.

Justifica-se tal abordagem em decorrência da (i) multi-institucionalidade na negociação e na realização das investigações, em decorrência do modelo de *accountability* horizontal adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que envolve órgãos diversos e instituições, sugerindo desarranjo¹ e da (ii) ampliação do regime internacional anticorrupção, pois, uma vez ratificada a Convenção da OCDE, diversos países passaram a incorporar disposições nesse sentido em seus ordenamentos jurídicos nacionais. Dessa forma, o sistema se torna cada vez mais complexo, uma vez que as mesmas condutas praticadas por uma TNC, poderão envolver inúmeros países, em maior ou em menor grau, e por tipificar o ilícito em sua legislação interna, poderão iniciar investigações e acordos concorrentemente, iniciando um processo de persecução infundável, prejudicando a segurança jurídica, fundamental para a manutenção da atratividade na realização de auto-denúncias e de acordos.²

Para o desenvolvimento desta discussão, na primeira parte do trabalho, é realizado um panorama relacionado à governança global anticorrupção, apresentando a análise conceitual da corrupção para fins deste trabalho, bem como seus efeitos nefastos à economia doméstica e internacional, justificando a importância desta temática na agenda mundial. Nesse sentido, é evidenciado o histórico da formação do regime internacional anticorrupção, destacando as etapas fundamentais para a compreensão do combate à corrupção enquanto paradigma para a regulação do mercado e das trocas comerciais.

¹ BECHARA, Fábio Ramazzini; ZANON, Patricie Barricelli; CERESER, Lucas Ferreira. Desarticulação institucional frente a realização de acordos de leniência na lei anticorrupção/Institutional disarticulation in front of realization of lenience agreements in the anticorruption law. **Revista Científica do CPJM**, v. 1, n. 04, 2022. p. 62.

² PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, 2021. p. 2.

Na segunda parte, são apresentados os principais atores e as normativas relacionadas ao combate à corrupção em um recorte pertinente ao estudo de caso, com a finalidade de compreender as bases teóricas, o papel e o histórico da formação do Regime Internacional Anticorrupção. Para isso, é iniciada a análise em uma ordem cronológica, de modo a demarcar o histórico relacionado ao desenvolvimento das normativas e de suas implicações, destacando aspectos relacionados aos arranjos institucionais e a cooperação jurídica internacional entre múltiplas jurisdições para a realização de investigações e de acordos de leniência.

Na terceira parte, é realizada a análise do emblemático caso Odebrecht, iniciado no contexto da Operação Lava Jato. Com isso, é examinada a implementação do Regime Anticorrupção, em especial, os arranjos institucionais das autoridades brasileiras, bem como a coordenação e a cooperação entre as autoridades nacionais e internacionais para a realização de investigações e de acordos de leniência. Desse modo, para a manutenção da segurança jurídica e para o estímulo na realização de auto-denúncias, evidencia-se a imprescindibilidade da efetiva coordenação entre as autoridades domésticas e internacionais, que representa um desafio diante de cenário em que há competência concorrente entre múltiplas instituições para realizar as investigações em nível doméstico e, paralelamente, a atração de jurisdições diversas em decorrência da extraterritorialidade das normativas e do envolvimento de diferentes atores no cometimento dos ilícitos. Por fim, são analisadas alternativas implementadas ou fornecidas pela literatura para o aprimoramento destes conflitos.

A metodologia predominantemente utilizada na elaboração deste trabalho é a jurídica empírica³, partindo da observação sistemática da realidade, com o estudo do caso Odebrecht na Operação Lava Jato, sob o prisma normativo, com a percepção das instituições e atores que influenciaram em sua origem e em seus resultados. Para isso, foram examinados artigos de periódicos, nacionais e estrangeiros, de modo a refletir a análise em uma revisão bibliográfica acerca da temática deste trabalho.

Partindo destes pressuposto e tendo em vista que a legislação transnacional pode ser compreendida como a interação de instituições jurídicas locais, estrangeiras e supranacionais, e que tais interações moldam e são moldadas por tais instituições, com este trabalho, ao analisar tais interações a partir do panorama normativo e com o estudo do caso Odebrecht

³ XAVIER, José. Algumas Notas Teóricas Sobre a Pesquisa Empírica EM Direito (Some Theoretical Notes on Empirical Legal Research). **FGV Direito SP Research Paper Series**, n. 122, 2015. p. 5.

,busca-se contribuir com o campo de estudos do regime anticorrupção internacional. Com tal finalidade, é realizada uma introdução quanto a cooperação jurídica internacional e a coordenação institucional sob uma perspectiva comparativa e empírica, abordando diferentes perspectivas relacionadas aos mecanismos normativos utilizados como instrumentos no combate à corrupção.

1. A GOVERNANÇA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO: PANORAMA CONCEITUAL E HISTÓRICO

Inicialmente, com o objetivo de contextualizar e apresentar a compreensão da corrupção utilizada enquanto premissa deste trabalho, será analisada conceitualmente a corrupção, abordando a sua multiplicidade de significados e de elementos que qualificam tal conduta ilícita, bem como seus múltiplos efeitos negativos econômicos e sociais.

1.1. Análise conceitual da Corrupção

A corrupção é um conceito dinâmico e, historicamente, sua percepção como um paradigma internacional a ser combatido é recente. Por isso, nesta seção, será destacada a multiplicidade de concepções acerca do conceito, bem como um breve histórico relacionado às iniciativas de combate à corrupção na agenda internacional.

Segundo o World Bank, corrupção “is the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party”⁴. Conforme o entendimento do órgão de Transparência Internacional, está relacionado ao “the abuse of entrusted power for private gain”, destacando o aspecto privado em relação aos ganhos decorrentes dos atos corruptos.

Por sua vez, Antonio Argandoña destaca que a corrupção tem como dano o uso de recursos de modo ineficiente, com maiores custos e preços, menor produção, deterioração na qualidade, entre outros. De acordo com sua análise, a corrupção é evidenciada diante da presença dos seguintes elementos e condutas: (i) um agente (funcionário público, político, gestor ou empregador) que possui poder ou influência no exercício de uma função pública ou privada, tarefa ou responsabilidade a serviço de uma companhia, de órgão público ou instituição; (ii) como consequência, o agente é autorizado a tomar determinadas decisões; (iii) o agente possui certos deveres associados a sua posição ou função na companhia ou instituição; (iv) incorretamente, o agente exercita ou tenta exercer seu poder e influência; (v) consequentemente, um benefício privado resultante da performance do agente pelo ato corrupto, ou para outra pessoa, entidade ou organização, partido político, entre outros. O ato

⁴WORLD BANK. What can the World Bank's Integrity Vice Presidency (INT) investigate? Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/What-can-the-World-Bank-Groups-INT-investigate>. Acesso em: 26 out. 2023.

corrupto pode, ou não, incluir uma apropriação, incorreto uso ou dano de produtos ou de ativos de oficial público, entidade ou instituição.⁵

Como denominador comum entre diferentes definições em relação ao ato corrupto, há a compreensão de que seria um resultado da interação constante entre interesses públicos e privados inscritas na estrutura do Estado⁶, com a obtenção de vantagens ilícitas como contraprestação ao pagamento ou oferta de pagamento. Apesar disso, pode-se compreender a corrupção enquanto um conceito fluido, cuja concepção pode variar dependendo de quem o analisa⁷, motivo pelo qual a Convenção das Nações Unidas não estabelece propriamente um conceito para a corrupção, sendo refletidas tão somente as práticas que configuram tal ato. Dessa forma, definir atos, ao invés de realizar uma tentativa de definir um conceito comum de corrupção é uma prática corriqueira no fórum internacional⁸.

Apesar de não haver consenso estabelecido quanto ao conceito, é possível destacar de forma mais bem definida determinados efeitos observados diante da prática reiterada de atos corruptos. Nesse sentido, com relevantes apontamentos, Luciano Vaz *et al*, enfatiza que:

a) Controles fiscais contaminados pela corrupção facilitam a evasão fiscal, causando perdas para o orçamento do governo. (Mauro 1997, 87) b) Em um ambiente corrupto, o governo pode dar prioridade às obras públicas de pouco benefício para a população em geral ao invés de investir em educação e saúde. (Shleifer e Vishny 1993, 616) c) Sem fortes impedimentos para a corrupção, a competição para tirar proveito dos benefícios oferecidos pelo governo será influenciada pelo comportamento dos participantes menos escrupulosos. (Heimann 1997, 148) Em um processo de licitação, o que oferece a melhor qualidade ou preço para o seu serviço não irá obtê-la, o escolhido será aquele que mantém uma relação ilícita com o governo. d) Uma pesquisa conduzida por Wei (2000); e Teixeira e Grande (2011) indica que a percepção da corrupção em um país pode impactar negativamente a sua capacidade de atrair o investimento estrangeiro direto devido ao alto custo para manter as empresas em um ambiente de corrupção. Esta situação é especialmente problemática para os países em desenvolvimento, que precisam de capital estrangeiro para a transferência de tecnologia, aquisição de know-how e realização de grandes projetos de infraestrutura. (Sornarajah 2010, 48)⁹

⁵ ARGANDOÑA, Antonio. The United Nations convention against corruption and its impact on international companies. *Journal of Business Ethics*, v. 74, 2007. p. 481.

⁶ FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, 2013. p. 257-278.

⁷ BABU, Rajesh. **The United Nations convention against corruption: A critical overview**. Available at SSRN 891898, 2006, p. 4.

⁸ Ibidem, p. 5.

⁹ FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, 2013, p. 257-278.

Partindo desses pressupostos, a corrupção tem relevantes efeitos econômicos e sociais, uma vez que pode acarretar a (i) redução da arrecadação por parte da Fazenda, considerando a evasão fiscal, (ii) a redução de investimentos em áreas fundamentais, como a saúde e a educação, bem como, (iii) a diminuição na qualidade e no custo benefício em relação aos bens e serviços licitados, por impossibilitar a concorrência e a (iii) redução na captação de investimentos estrangeiros, considerando que a corrupção aumenta o custo ao fazer negócios no país. Com isso, verifica-se a relevância na realização de esforços a nível local e global para mitigar tais riscos, sendo fundamental o desenvolvimento de um sistema internacional de Governança, baseado em sólido Regime Internacional Anticorrupção, com os instrumentos necessários para que seja garantida a segurança jurídica nas investigações realizadas.

1.2. A Governança Global e a formação do Regime Internacional Anticorrupção

Para a compreensão do Regime Internacional Anticorrupção, caberá apresentar o histórico de sua formação enquanto desdobramento do desenvolvimento da Governança Global, destacando as fases fundamentais para a sua consolidação na Agenda Mundial enquanto paradigma para a regulação do mercado e das trocas comerciais, tendo como finalidade evitar que os interesses privados subjuguem a manutenção da livre concorrência.

A concepção de Governança Global é intrinsecamente relacionada à atual interdependência entre os Estados Nacionais e as atividades e as problemáticas que transcendem suas fronteiras, principalmente durante a globalização, em que as regulações nacionais se tornam insuficientes para a complexidade crescente das relações internacionais¹⁰. Com a globalização, emerge o dito mercado global, representando a deslocação da acumulação de capital do nível nacional ao nível global ou supranacional¹¹, e a consequente necessidade de regular as atividades econômicas em âmbito internacional.

Nesse cenário, a partir da década de 70, após a segunda guerra mundial, com a expansão da economia supranacional e o poder das multinacionais, as pré condições para a existência e manutenção da economia global passaram a ser estruturadas, a saber, a governança e as instituições supranacionais.¹² Com tal expansão, o Estado passa a se tornar

¹⁰ KACOWICZ, Arie M. **Global governance, international order, and world order**, 2012. p. 686

¹¹ TEEPLE, Gary. **What is globalization?**. In: *Globalization and its discontents*. London: Palgrave Macmillan UK, 2000. p. 9.

¹² *Ibidem*. p. 13.

um dos diversos atores no cenário mundial, composto também por TNCs, organizações internacionais, ONGs, entre outros.

Com efeito, o conceito de Governança se estabelece a partir da década de 1990, quando instituições globais se referem à governança com a finalidade fundamental de orientar ações entre os países membros, como no caso da United Nations Commission on Global Governance (UNCGG) em 1992 e do Banco Mundial¹³, que define a boa governança como “the process through which state and nonstate actors interact to design and implement policies within a given set of formal and informal rules that shape and are shaped by power.”¹⁴ Ainda, o Banco Mundial, ao complementar o conceito, define:

power as the ability of groups and individuals to make others act in the interest of those groups and individuals and to bring about specific outcomes. Depending on the context, actors may establish a government as a set of formal state institutions (a term used in the literature to denote organizations and rules) that enforce and implement policies. Also depending on the context, state actors will play a more or less important role with respect to nonstate actors such as civil society organizations or business lobbies. In addition, governance takes place at different levels, from international bodies, to national state institutions, to local government agencies, to community or business associations. These dimensions often overlap, creating a complex network of actors and interests.¹⁵

Dessa forma, conforme a definição do Banco Mundial, diferentes instâncias institucionais interagem, com interesses e em níveis diversos, de modo a constituir a Governança como uma rede complexa de atores.

Para Arie M. Kacowicz, a governança global “is a broad, dynamic, and complex process of interactive decision-making that is constantly in flux.”, constituída por diversos atores, instituições em diferentes níveis: supranacionais (multinacionais, organizações intergovernamentais e organizações não governamentais), nacionais (governos e sociedade civil) e locais.¹⁶

Portanto, de acordo com Kacowicz, seguindo o proposto por Rosenau e Risse, é possível estabelecer a tipologia de seis formas de governança global, baseadas em três

¹³ GONÇALVES, Alcindo. A influência da Governança Global nas Relações Internacionais. **Governança Global**, 2021. Disponível em: <<https://governancaglobal.pubpub.org/pub/goncalves>>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

¹⁴ WORLD BANK. World development report 2017: Governance and the law. The World Bank, 2017.

¹⁵ WORLD BANK. The World Bank, 2017.

¹⁶ KACOWICZ, Arie M. **Global governance, international order, and world order**, 2012. p. 690

categorias centrais: estruturas formais (hierárquicas), estruturas informais (não hierárquicas) e estruturas mistas, com componentes formais e informais, como ocorre em caso de parcerias público-privadas. As estruturas podem ter fluxos unidirecionais (verticais ou horizontais) ou multidirecionais (verticais e horizontais) em relação ao exercício de autoridade. Nesse cenário, as transnacionais seriam consideradas como de estrutura mista (formais e informais).¹⁷

Conforme apontado por Risse, a diferença central entre estados modernos e a governança global é de que, na ausência de um governo mundial, a governança tem como fundamento formas não hierárquicas que se expressam de dois modos principais: (i) com incentivos ou sanções para estimular os atores a agirem de acordo com as normas e regramentos, com base na manipulação dos cálculos de custo benefício para convencê-los que o cumprimento das regras é vantajoso; (ii) baseada na legitimidade moral nas normas em questão, de sua validade em si mesma, que também pode resultar da crença na validade do procedimento em que tenha sido elaborada, baseada em sua lógica.¹⁸

Com isso, a governança global é sintetizada pelo autor como regimes internacionais, organizações internacionais e arranjos transnacionais, que se baseiam em formas não hierárquicas de governar, desafiando a democracia e a legitimidade:

To summarize the analysis so far, “global governance” refers to international regimes and international (inter-state) organizations, on the one hand, and to transnational arrangements, on the other, which involve non-state actors directly in rule-setting, -implementation, and service provision. Both inter-state and public-private governance beyond the nation-state must rely on non-hierarchical modes of steering, be it via incentives and sanctions or be it via learning and persuasion. Both types of arrangements pose challenges to democracy, accountability, and legitimacy.¹⁹

De acordo com o autor, há legitimidade nas sociedades democráticas em decorrência da participação direta dos cidadãos, mediante o voto e a influência em suas decisões, mecanismos que carecem na governança global, que sofreria de problemas relacionados à legitimidade.²⁰ Dessa forma, exemplifica que determinadas políticas estadunidenses afetam

¹⁷ Ibidem, p. 691.

¹⁸ RISSE, Thomas. Transnational Governance and Legitimacy 1. In: **Governance and democracy**. Routledge, 2006. p. 179-199.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ “In democratic systems, a social order is legitimate, because the rulers are accountable to their citizens who can participate in rule-making through representations and can punish the rulers by voting them out of office. This implies a congruence between the rulers and the ruled through mechanisms of representation. These mechanisms are mostly absent beyond the nation-state. As a result, transnational governance faces legitimacy

sociedades de forma global, que não possuem meios de eleger ou influenciar o governo dos Estados Unidos, assim como ocorre em caso de decisões de multinacionais:

U.S. foreign policy affects people across the globe who have no means to elect or otherwise influence the U.S. government. Yet, U.S. foreign policy is not accountable to those members of the international community. Investment decisions by multinational corporations directly influence the lives of many groups and people who also have little input in those choices.

Nesse sentido, com o objetivo de realizar alguma espécie de controle, surge a nomeada “*Corporate Social Responsibility*”, hoje, comumente associada com o ESG (*Environmental, Social and Governance*), gerando preocupação com o impacto social das empresas, que está diretamente relacionada ao aumento da *accountability* externa das TNCs

Em análise de Michael Zürn, que contribui com a terceira geração de pesquisa relacionada ao tema, a governança global consiste no exercício de autoridade para além das fronteiras nacionais, justificada pela existência de bens comuns ou problemáticas transnacionais por meio de autoridades públicas, mas também privadas, internacionais²¹, constituindo a interação e o relacionamento entre essas instituições e sua incorporação em uma ordem normativa justificada pela noção do bem comum e correspondendo sempre a ato comunicativo, de modo que negociações secretas não refletem atos de governança global²²:

This global governance system is more than the sum of the institutions that produce separate regulations in different issue areas; it is also about the interplay and the relationship between these institutions and their embedding in a normative order. It is a political system with both input and output functions (Almond and Powell, 1978; Easton, 1953). It selects inputs from actors inside and outside of the system and allocates responsibility to institutions on different political levels, which then transform them into governance. It produces transnational and international

problems.”

RISSE, Thomas. Transnational Governance and Legitimacy 1. In: **Governance and democracy**. Routledge, 2006. p. 179-199.

²¹ZÜRN, M. Contested Global Governance. **Glob Policy**, 2018. p. 138-139. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/1758-5899.12521>>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

²² De acordo com Michael Zürn, “(...) 'global governance' points to the exercise of authority across national borders justified with reference to common goods or transnational problems. Thus, global governance always corresponds with a communicative act. In this sense, the Hitler-Stalin Pact is not considered global governance; being secret, there was never an attempt to justify it in public. However, an arms control treaty between great powers that is justified by the need to secure peace is global governance. Similarly, behind-closed-doors negotiations between multinational corporations about the price of a certain product do not qualify as global governance, yet the activities of private rating agencies that are justified as means to create financial stability do. However, it does not follow from this definition that global governance activities do always serve the global common good. In many cases, public justifications do not reflect the motivations that led to a particular governance arrangement. Justification does not have to be truthful. Such an understanding of global governance acknowledges that governance is carried out by public as well as private, international, and transnational authorities”. Ibidem, p. 138.

regulations and other governance activities such as agenda setting, monitoring, adjudication, and enforcement. All of these outputs are justified with reference to global common goods and thus come with a minimal level of compliance pull (Franck, 1990) for both the involved states and their societies.²³

Nesse sentido, com base nas definições apresentadas, pode-se compreender a Governança Global como pressuposto para a manutenção e existência da ordem mundial, para que os atores internacionais possam implementar políticas, regimes internacionais, em função da necessidade de regular as complexas relações marcadas pela interdependência de tais agentes.

A Governança, portanto, abrange as TNCs, que impactam diretamente a economia e a sociedade com suas atividades e políticas, uma vez que estabelecem deveres e obrigações às suas subsidiárias, subcontratadas e fornecedores, por meio do regime internacional privado anticorrupção, por meio de cláusulas em contratos e códigos de conduta²⁴, que podem estabelecer obrigações relacionadas à manutenção de políticas de conflito de interesse, a título de exemplo, como medida preventiva à corrupção.

A Governança Global, dessa forma, é composta também por regulações, regimes internacionais, além das relações intergovernamentais, envolvendo entidades privadas e organizações não governamentais. Portanto, conforme o relatório da Comissão sobre Governança Global²⁵:

At the global level, governance has been viewed primarily as intergovernmental relationships, but it must now be understood as also involving non- governmental organizations (NGOs), citizens' movements, multinational corporations, and the global capital market. Interacting with these are global mass media of dramatically enlarged influence.

De acordo com Paolo Magri, os regimes internacionais são desenvolvidos na medida em que os Estados concluem que, para a concretização de seus interesses, deverão cooperar com outros países, sendo insuficientes os esforços unilaterais. Desse modo, entende o autor que “international regimes are classically defined as a set of principles, norms, rules, and

²³ Ibidem, p. 139

²⁴ PIZOEIRO, Carolina Araújo de Azevedo. **The anticorruption international private regime of the transnational corporations: a perspective of oil industry**. 2018. 328 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 24.

²⁵ Our Global Neighborhood: the report of the commission on Global Governance. 1995.

decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area of international relations.”²⁶

No entanto, os regimes internacionais e os regimes jurídicos internacionais não se confundem. Os regimes internacionais representam um conceito mais amplo nas relações internacionais, enquanto os regimes jurídicos internacionais, representam o conjunto normativo relacionado a determinado tema.²⁷ De acordo com Levy *et al*, os regimes internacionais são definidos como instituições consistentes de princípios, normas, regras e procedimentos acordados que regem as interações de atores em diferentes áreas:

international regimes as social institutions consisting of agreed upon principles, norms, rules, procedures and programs that govern the interactions of actors in specific issue areas. As such, regimes give rise to recognized social practices in international society. Defined in this way, regimes are distinct from international organizations which are material entities, from the broader structure of international society which consists of encompassing principles of conduct valid across all issue areas, and from the world order which encompasses the sum of all the institutional arrangements operative at the international level.²⁸

O processo de desenvolvimento de um regime pode ser definido em três diferentes estágios: a formação da agenda, a escolha institucional e a operacionalização.

Recent work has made it clear that it is useful to divide the process of regime formation into at least three stages: agenda formation, institutional choice and operationalization. The stage of **agenda formation** encompasses the emergence of an issue on the political agenda, the framing of the issue for consideration in international forums and the rise of the issue to a high enough place on the international agenda to warrant priority treatment (Stein, 1989). **Institutional choice** takes an issue from the point where it becomes a priority item on the international agenda to the point of agreement on the provisions of a specific regime. **Operationalization** covers all those activities required to transform an agreement on paper into a functioning social practice (Jacobson and Weiss, 1990).²⁹(Grifo nosso)

No desenvolvimento do regime internacional anticorrupção é possível verificar a existência de três ondas, cujo racional se assemelha ao processo de formação de regimes internacionais destacado: (i) conscientização quanto a problemática (*awareness raising*),

²⁶ MAGRI, P. Governance and International Regimes. In: Farazmand, A. (eds) **Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance**. Springer, Cham. 2022. p. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_1781>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

²⁷ GONÇALVES, A. A influência da Governança Global nas Relações Internacionais. **Governança Global**. 2021. Retrieved from <https://governancaglobal.pubpub.org/pub/goncalves>

²⁸ LEVY, Marc A.; YOUNG, Oran R.; ZÜRN, Michael. The study of international regimes. **European journal of international relations**, v. 1, n. 3, 1995. p. 274.

²⁹ Ibidem, p. 282.

constituída de seminários, conferência, visando a percepção da problemática; (ii) a condução de projetos específicos pelo World Bank (*capacity building*); (iii) *pragmatism*, que poderia ser comparada a uma fase de operacionalização por ter sido marcada pelo *enforcement* nas investigações realizadas pelos Estados Unidos:

The **first wave** of anti-corruption work (roughly occurring during the early 1990s, though no one single event marks its beginning) consisted of awareness raising activities - such as speeches, international conferences and even rock-concerts. These events were mainly supported by international donors; such as USAID and the World Bank (either directly or through proxy organisations such as Transparency International and Soros). [...]

In the **second wave** of anti-corruption work (roughly during the latter part of the 1990s and early 2000s), most anti-corruption projects focused – ostensibly – primarily on “capacity building.” Organisations such as the World Bank and the USAID tendered large anti-corruption projects.[...]

Projects in this **third wave** focus heavily on the processing of anti-corruption cases across borders in the same way they are processed domestically. Law enforcement officials from EU member states – and in some countries, the US law enforcement agencies – either work in foreign law enforcement agencies for a time (and under contract) or participate directly in joint case work. The third wave arose from a body of supranational law in the EU allowing investigators and prosecutors in EU member states to treat corruption in particular jurisdictions the same way they would at home.³⁰ (Grifos nossos)

As três fases apresentadas foram implementadas a nível global, de modo que a Governança passa a se estabelecer com maior força a partir de 1990, com a primeira onda, considerando que até este marco era, em diversas situações, tolerada. Nesse sentido, os esforços relacionados ao combate à corrupção foram ampliados para além das fronteiras nacionais com a abertura dos mercados em 1990, e a consequente ampliação em escala global das trocas comerciais.

O regime internacional anticorrupção é um exemplo do exercício da governança global justificada pelo considerado “bem comum”, representado principiologicamente pela livre concorrência e a ética nas relações econômicas e comerciais, consagrando o combate à corrupção enquanto paradigma global.

De acordo com Rajesh Babu, as principais razões que corroboram o recrudescimento do combate à corrupção foram (i) a necessidade de equilibrar a competitividade das TNCs às entidades nacionais, considerando que o suborno se tornou prática ilegal em diversos países, como Estados Unidos, (ii) a necessidade de desarticulação do crime organizado, considerando

³⁰ MICHAEL, Bryane; BOWSER, Donald. The evolution of the anti-corruption industry in the third wave of anti-corruption work. *Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG*, 2010. p. 4.

que a corrupção contribui para a sua manutenção por serem o suborno e a lavagem de dinheiro instrumentos comuns nas práticas ilícitas das organizações criminosas. Desse modo, de acordo com o autor:

As bribing of foreign public officials became illegal in most of the industrial countries, the only way-out would have been to strive to bring within these developing countries “rule of law” and “transparency” in public administration so that the transnational corporations (TNCs) are not put in a disadvantageous position vis-à-vis developing country domestic companies. However, the primary reasons that stimulated the current focus on corruption was the realization among the international community of the dangers posed by corruption, magnified and exacerbated by its reciprocal relationship with organized transnational crime. International cooperation is especially important at present, particularly considering the sophistication and flexibility of organized transnational criminal groups. It is recognized that a major objective of any strategy to counteract the influence of organized crime must be to control corruption and to sever the ties of organized crime from political and criminal justice authorities.³¹

Com a promulgação de Convenções Internacionais relacionadas à temática e a instituição de regimes locais em diversos países, sendo os Estados Unidos um dos precursores com o Foreign Corrupt Practice Act, o regime internacional anticorrupção passa a tomar forma e protagonizar a agenda global³². A partir do FCPA, em 1977, considerando a escassez de normativas internacionais anticorrupção e, dessa forma, para evitar a redução de competitividade estadunidense, foi exercida influência pelos EUA para a adoção de *standards* semelhantes por outros países a partir do suporte a negociações das mencionadas Convenções.³³ Nesse viés, Rhada Ivory ressalta que:

The international anti-corruption treaties, with which the story begins, were concluded in rapid succession during 1990s and the first decade of this century. In the United States (US), President Carter’s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) was increasingly perceived as placing American businesses at a competitive disadvantage vis-à-vis their international rivals. Rather than repeal the provisions, the Clinton administration encouraged its foreign counterparts to adopt similar standards, supporting treaty negotiations under the auspices of the Organization of American States (OAS) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Following the conclusion of OAS and OECD conventions in 1996 and 1997 (respectively), members of the Council of Europe (COE) brokered their criminal law convention and its protocol with the participation of several other nations, including the US, Canada, and Mexico.³⁴

³¹ BABU, Rajesh. **The United Nations convention against corruption: A critical overview**. Available at SSRN 891898, 2006. p. 3.

³² TOURINHO, Marcos. Brazil in the global anticorruption regime. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 61, 2018. p. 3.

³³ IVORY, Radha. Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law. **Cambridge University Press**, 2014. p. 2.

³⁴ Ibidem.

De acordo com Wang e Rosenau, a mudança de paradigma para que a anticorrupção se destacasse na agenda mundial foi fortemente influenciada pela organização não governamental Transparency International. Fundada em 1993, materializou a problemática da anticorrupção e aumentou a *accountability*, ampliando a percepção quanto a corrupção e a sua amplitude, constituindo importante elemento do mencionado como primeira onda, o *awareness* da temática, demonstrando a relevância do tema na Agenda Global.³⁵

Dessa forma, partindo desses pressupostos, é possível compreender como ocorreu o desenvolvimento do Regime Internacional Anticorrupção e a sua profunda relação com a Governança Global, por ser parte constituinte deste e seu instrumento de concretização. Com isso, é fundamental compreender como o Regime Internacional Anticorrupção se instrumentaliza a partir de seus principais atores e normativas.

³⁵ WANG, Hongying; ROSENAU, James N. Transparency international and corruption as an issue of global governance. **Global Governance**, v. 7, n. 1, 2001. p. 32.

2. REGIME INTERNACIONAL ANTICORRUPÇÃO: PRINCIPAIS ATORES E NORMATIVAS

Neste capítulo, inicialmente, serão apresentados os principais atores relacionados ao combate à corrupção e, após, as Convenções Internacionais e legislações nacionais relevantes para o objetivo deste estudo. Com isso, será abordada a fase de consolidação do regime internacional anticorrupção em sua *institutional choice*, na medida que a matéria se torna prioritária na agenda internacional e são acordadas as disposições normativas relacionadas ao regime jurídico.

Para a delimitação deste recorte de Convenções e legislações, foram consideradas aquelas ratificadas pelo Brasil e de maior relevância no cenário internacional. Com isso, são evidenciadas as legislações domésticas anticorrupção do Brasil e dos Estados Unidos, considerando a relevância do FCPA por conta de sua ampla aplicação extraterritorial, bem como do Reino Unido. Com a finalidade de delinear o panorama histórico e cronológico que perpassa a elaboração das normativas, inicia-se a análise com o Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), a lei anticorrupção estadunidense que iniciou a movimentação relacionada ao combate à corrupção transnacional, para em seguida apresentar as Convenções da OCDE e das Nações Unidas, e, finalmente, a Lei Anticorrupção brasileira, realizando análise comparativa entre as legislações apresentadas. Com isso, são apresentados os fundamentos para o estudo de caso da Odebrecht sob a perspectiva dos arranjos institucionais nacionais para a realização das investigações, bem como quanto à cooperação internacional entre jurisdições diversas para a realização de acordos.

2.1. Principais atores e normativas no combate à corrupção

O Foreign Corrupt Act, promulgado em 1977, é compreendido como um dos marcos iniciais para a instrumentalização do combate à corrupção. No entanto, considerando que por um período longo de tempo o FCPA permaneceu com pouca aplicação, o reconhecimento da anticorrupção como princípio vinculante na esfera internacional teria sido introduzido a partir de 1990s, em decorrência da agenda das organizações internacionais e as políticas contra a lavagem de dinheiro do World Bank e do Fundo Monetário Internacional.

Em 1997, foi promulgada pela OCDE a Convenção Anticorrupção, ratificada em 15 de junho de 2000 e promulgada pelo Decreto nº 3.678/2000 no Brasil. Posteriormente, foi firmada a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/2004, posteriormente, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687/2006.

Em uma síntese deste panorama normativo, apresentamos a tabela-resumo desenvolvida por Marcos Tourinho, alinhada com a compreensão das ondas apresentada anteriormente, em que constam os principais atores no cenário anticorrupção, anti lavagem de dinheiro e suas funções perante a governança global³⁶:

Global governance functions	Anti corruption actors	Anti money laundering actors
Agenda setting and creating issues	Transparency International, IMF, World Bank, United States	FATF, UN Security Council, United States
Making rules	UNCAD, OECD, OAS, national legislators, BCBS	Unites States, FATF (national bodies), national legislators, Council of Europe, UN Security Council
Implementation and enforcement	Domestic legislators, regulators, police, prosecutors	Financial institutions, dealers of valuable goods, Financial intelligence Units, INTERPOL, FATF
Evaluation and Monitoring	MESICIC, OECD, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNCAC IRM	FATF, Egmont Group, UNODC

Na tabela acima, são destacados atores que fogem ao escopo de discussão deste trabalho, mas cuja relevância será mencionada por apresentarem funções relevantes na Governança Global Anticorrupção: TI, IMF, World Bank, UNCAC e FATF.

A organização não governamental Transparency International possuiu um papel fundamental na percepção da corrupção enquanto problemática a ser enfrentada a nível

³⁶ TOURINHO, Marcos. Brazil in the global anticorruption regime. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 61, 2018. p. 7.

global. Por sua vez, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional produziram uma série de notas técnicas com o objetivo de aprimorar o gerenciamento de recursos públicos para estabelecer ambientes regulatórios favoráveis aos negócios e superar obstáculos do desenvolvimento econômico e social³⁷.

Em especial, o Banco Mundial, em 2006, publicou as Diretrizes para os Estados Mutuários acerca da Prevenção e Combate à Corrupção (*Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption*), com objetivo de “prevenir e combater fraudes e corrupção que possam ocorrer em conexão com o uso de recursos de financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) durante a preparação e/ou implementação de projetos de investimento financiados pelo BIRD/IDA.”³⁸ Esta iniciativa foi resultado de reformas realizadas no Banco Mundial para estabelecer os parâmetros mínimos de compliance³⁹. Nesse sentido, conforme o folheto das Diretrizes Anticorrupção do Banco mundial⁴⁰:

O desvio de fundos de projetos de desenvolvimento mediante fraude, corrupção, conluio e coerção ou obstrução (doravante denominados coletivamente “fraude e corrupção”) debilitam a capacidade dos governos, dos doadores e do Banco Mundial de atingir as metas de redução da pobreza, atração de investimentos e incentivo à boa governança. O dinheiro usado para pagar propina ou suborno há de vir de alguma parte do financiamento geral do projeto, levando geralmente a aumento dos preços e redução da qualidade ou do desempenho.

Nesse sentido, de acordo com as Diretrizes Anticorrupção do Banco Mundial:

In furtherance of the above-stated purpose and general principles, the Bank will have the right to sanction in accordance with prevailing Bank's sanctions policies and procedures, any individual or entity¹⁶ other than the Member Country¹⁷ (a) if at any time the Bank determines, including (but not limited to) declaring such individual or entity ineligible publicly, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract; (ii) to benefit from a Bank-financed contract, financially or

³⁷ Ibidem. p. 4.

³⁸ WORLD BANK. *Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption*. Disponível em: <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/551241468161367060/pdf/611090BR0SecM21Disclosed04113120111.pdf>>. Acesso em 10 de setembro de 2023. p. 1- 3.

³⁹ PIZOEIRO, Carolina Araújo de Azevedo. **The anticorruption international private regime of the transnational corporations: a perspective of oil industry**. 2018. 328 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 163.

⁴⁰ BANCO MUNDIAL. Folheto de Diretrizes do Banco Mundial sobre Prevenção e Combate à Corrupção em Projetos financiados com empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da IDA (Diretrizes Anticorrupção). Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/AntiCorruptionGuide_BrazilianPortugues e.pdf>. Acesso em 10 de setembro de 2023. p. 1- 3.

otherwise, for example as a sub-contractor; and (iii) to otherwise participate in the preparation or implementation of the project or any other project financed, in whole or in part, by the Bank, 18 that such individual or entity has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive practices in connection with the use of Loan proceeds;¹⁹

O Banco Mundial é considerado como a organização que desenvolveu uma das mais amplas e elaboradas políticas com a finalidade de reduzir a corrupção⁴¹. O foco inicial do Banco Mundial teriam sido as reformas na governança e as sanções reforçadas com relação àqueles que ofereciam os subornos⁴², ainda, em quatro diferentes dimensões em sua política:

(a) Preventing fraud and corruption in World Bank projects. (b) 'Mainstreaming' a concern for corruption in the organisation. (c) Lending support to international efforts to curb corruption. (d) Helping countries that request assistance to fight corruption. While (a) and (b) are dimensions focusing on the Bank as an organization, and also relevant for most international aid organizations, (c) and (d) are focused on corruption as a general policy issue.⁴³

Portanto, verifica-se a articulação de organizações internacionais diversas inseridas neste contexto de formação e de consolidação do regime internacional anticorrupção, exercendo diferentes papéis com a finalidade de definir a agenda, elaborar as normativas, garantir sua implementação e seu *enforcement* por meio do monitoramento periódico por parte destes atores.

2.2. Estados Unidos da América: Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)

Com a promulgação do Foreign Corrupt Practice Act, os Estados Unidos demonstraram ser o primeiro país a envidar esforços no combate à corrupção, principalmente no concernente às TNCs.⁴⁴ A construção de tal aparato normativo representou resposta aos escândalos de corrupção ocorridos no governo Nixon, em especial, ao *Watergate Scandal*, em que o *Securities Exchange Commission* (SEC) e os promotores, ao investigar o financiamento

⁴¹FJELDSTAD, Odd-Helge; ISAKSEN, Jan. Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. **IEG Working Paper**, 2008. p. 9.

⁴²SPAHN, Elizabeth K. Implementing global anti-bribery norms: from the foreign corrupt practices act to the OECD anti-bribery convention to the UN convention against corruption. **Ind. Int'l & Comp. L. Rev.**, v. 23, 2013. p. 1.

⁴³FJELDSTAD, Odd-Helge; ISAKSEN, Jan. Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. **IEG Working Paper**, 2008. p. 23.

⁴⁴FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, 2013. p. 262.

de campanhas partidárias, foram descobertos fundos irregulares mantidos por TNCs dos EUA com objetivo de subornar governos estrangeiros⁴⁵.

Nesse sentido, o FCPA foi elaborado com a finalidade de vedar a oferta, pagamento, promessa de pagamento ou a autorização de pagamento a funcionários públicos estrangeiros para influenciar seus atos ou decisões ou utilizar sua influência para obter ou manter negócios⁴⁶, bem como apresentar disposições em relação aos registros contábeis. As disposições contábeis exigem que os emissores de ações criem e mantenham livros e registros precisos e elaborem e mantenham um sistema adequado de controles contábeis internos⁴⁷, além disso, proíbem indivíduos e empresas de falsificar intencionalmente livros e registros ou de contornar deliberadamente ou não implementar um sistema de controles internos.^{48 49}

Com a promulgação do FCPA, foram levantados questionamentos quanto à possibilidade da normativa causar desvantagens competitivas às TNCs estadunidenses em decorrência dos seguintes fundamentos: (i) em determinados países, os valores direcionados aos atos corruptos resultam em dedução fiscal (Austrália, Suécia, Japão, Alemanha e Reino Unido)^{50 51}, (ii) ao realizar negócios em outros países, em que a vedação à corrupção não teria sido regulamentada e, por isso, perderem oportunidades pelas demais empresas estarem possibilitadas a recorrer a vantagens ilícitas⁵², pela inadequação da legislação a determinadas realidades, em que atos considerados como corruptos pelo FCPA estariam previstos e regulamentados nas leis locais.

Em resposta às críticas, em 1988, o Congresso emendou o FCPA para adicionar as seguintes disposições enquanto exceções às vedações previstas na normativa: (i) quando o pagamento, o presente, a oferta ou a promessa de qualquer coisa de valor está de com as leis e

⁴⁵Ibidem.

⁴⁶ ESTADOS UNIDOS. FCPA. Foreign Corrupt Practice Act. 15 U.S.C. § 78dd-2(a)(1) (2006).

⁴⁷ Ibidem § 78m(b)(2)(B).

⁴⁸ Ibidem § 78m(b)(2)(A).

⁴⁹ DEPARTMENT OF JUSTICE. FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Disponível em: <<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download>>. Acesso em: 8 de outubro de 2023.

⁵⁰ HALL, Christopher L. The foreign corrupt practices act: A competitive disadvantage, but for how long. **Tul. J. Int'l & Comp. L.**, v. 2, 1994. p. 289.

⁵¹ KACZMAREK, Sarah C.; NEWMAN, Abraham L. The long arm of the law: Extraterritoriality and the national implementation of foreign bribery legislation. **International Organization**, v. 65, n. 4, p. 745-770, 2011.

⁵² FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, 2013. p. 264.

regulamentos do país do funcionário público estrangeiro, do partido político, do funcionário do partido ou do candidato poderá ser realizado (*local law defense*)⁵³; e (ii) com a finalidade de evitar maiores desvantagens comerciais, as despesas comerciais razoáveis e de boa-fé para a promoção, demonstração ou explicação de produtos ou serviços; ou a execução ou o desempenho de um contrato com um governo estrangeiro ou agência do mesmo seriam permitidas⁵⁴.

Em 1988, com a finalidade de apresentar conformidade com a Convenção da OCDE, o FCPA recebeu uma nova emenda objetivando expandir sua aplicabilidade para: (i) inclusão de pagamentos realizados visando qualquer vantagem imprópria (“*any improper advantage*”); (ii) abranger organizações públicas internacionais na definição de "autoridade estrangeira"; (iii) adicionar uma base alternativa para jurisdição com base na nacionalidade; e (iv) aplicar penalidades criminais a cidadãos estrangeiros empregados ou atuando como agentes de empresas dos EUA.⁵⁵

O Foreign Corrupt Practices Act é aplicável extraterritorialmente em relação a três categorias de pessoas e entidades: (i) emissores de ações e seus diretores, empregados, agentes e acionistas agindo em nome dos emissores; (ii) a *domestic concern*, ou seja, incluindo qualquer indivíduo cidadão, nacional ou residente dos Estados Unidos, ou qualquer organização, associação, entidade, sociedade, parceria, associação, sociedade anônima, fundo de comércio, organização não incorporada ou empresa individual, organizado de acordo com a lei estadunidense, ou de seus estados, territórios possessões ou propriedades comuns ou que tenham seu principal local de negócios nos Estados Unidos; (iii) desde 1998, as disposições são aplicáveis a pessoas estrangeiras e entidades estrangeiras, ou executivos, diretores, funcionários, agentes ou acionistas que atuem em nome dessas pessoas ou entidades, não emissores que, diretamente ou por meio de um agente, se envolvam em qualquer ato em prol de um pagamento corrupto (ou uma oferta, promessa ou autorização de pagamento) enquanto estiverem no território dos Estados Unidos.⁵⁶

⁵³ Id. § 78dd-1 (c)

⁵⁴ Id. § 78dd-1 (c) (2) (A) (B)

⁵⁵ Id. § 78dd-2 (a)

⁵⁶ DEPARTMENT OF JUSTICE. FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Disponível em: <<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download>>. Acesso em: 8 de outubro de 2023.

Adicionalmente, há determinadas condutas que atraem a jurisdição estadunidense, como a utilização de "*mails or other instrumentalities of interstate commerce*"⁵⁷, como transferência eletrônica por meio de bancos dos EUA e o envio de emails por meio dos servidores estadunidenses, ou em caso de realização de "*any acts within the territory of the United States*"⁵⁸ em prol de uma oferta, promessa ou pagamento de um pagamento ilegal a funcionários públicos não americanos.⁵⁹ Dessa forma, pode-se afirmar que o alcance extraterritorial do FCPA é amplo, afetando jurisdições diversas, e, sendo necessária a aceitação do país a ser investigado em relação à jurisdição estadunidense para a condução das investigações, a cooperação internacional multijurisdicional tendo em vista o combate à corrupção precisaria vincular os Estados nacionais por meio de instrumento jurídico mais amplo, como os Tratados e Convenções internacionais que estabelecessem tal obrigação.

Seguindo a lógica apresentada, é relevante destacar que, conforme abordado por Rachel Brewster⁶⁰, o FCPA permaneceu cerca de duas décadas com pouca ou nenhuma aplicabilidade, passando a ser efetivamente instrumentalizada após a promulgação da Convenção Anticorrupção da OCDE, considerando que estabeleceu a anticorrupção enquanto princípio vinculante na esfera internacional aos signatários da Convenção, tornando-se o elemento legitimador dos processos judiciais conduzidos pelos Estados Unidos em face das entidades estrangeiras.

Portanto, determinadas obrigações instituídas pela Convenção da OCDE fundamentaram a ampliação do âmbito de aplicação normativa do FPCA. A título exemplificativo, quanto à extraterritorialidade ampla estabelecida na normativa, como respostas às críticas de que excederia sua jurisdição, teriam sido incluídas na Convenção amplo fundamento para o enquadramento em determinada jurisdição. Nesse sentido, de acordo com Raquel Brewster:

To address claims that the FCPA would be jurisdictionally overreaching by pursuing foreign persons or corporations with limited territorial ties to the United States, American negotiators included very broad bases for jurisdiction into the OECD

⁵⁷ FCPA § 78dd-1

⁵⁸ FCPA § 78dd-3.

⁵⁹ KACZMAREK, Sarah C.; NEWMAN, Abraham L. The long arm of the law: Extraterritoriality and the national implementation of foreign bribery legislation. **International Organization**, v. 65, n. 4, 2011. p. 751.

⁶⁰ BREWSTER, Rachel. Enforcing the FCPA: international resonance and domestic strategy. **Virginia Law Review**, v. 103, n. 8, p. 1611-1684, 2017. Disponível em: <<https://www.virginialawreview.org/volumes/content/enforcing-fcpa-international-resonance-and-domestic-strategy>> Acesso em: 11 de dezembro de 2022.

Convention. Article 4 highlights that countries “shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the bribery of a foreign public official when the offence is committed in whole or in part in its territory.” The official commentary states that “[t]he territorial basis for jurisdiction should be interpreted broadly so that an extensive physical connection to the bribery act is not required.” This explicit multilateral endorsement of broad jurisdictional rules provided for American FCPA enforcement when any act in furtherance of a foreign bribe touched on American territory, including uses of the American banking system.⁶¹

Partindo deste pressuposto, argumenta que se tornou politicamente mais complexo para governos estrangeiros retaliar a aplicação do FCPA não aceitando a jurisdição estadunidense, pois, ao legitimar de forma evidente tal abordagem jurisdicional abrangente, a Convenção da OCDE foi responsável por abrandar objeções dos governos estrangeiros de que as disposições jurisdicionais da FCPA seriam excessivamente amplas.⁶²

Dessa forma, a estratégia adotada foi promover o estabelecimento de Tratados e de Convenções Anticorrupção, com a *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Transactions* da OCDE, marco que influenciou toda a estrutura das Convenções promulgadas posteriormente⁶³, e ampliar os efeitos extraterritoriais do FCPA⁶⁴, iniciando esforços para internacionalizar o FCPA, influenciando outras nações a promulgar legislações similares, de modo a evitar desvantagens competitivas para os EUA.⁶⁵

Além disso, ao instituir a cooperação jurídica internacional e ampliar o regime internacional anticorrupção, tornando o combate à corrupção paradigma global, torna-se relevante analisar quantitativamente possível aumento no número de investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e do SEC no âmbito de aplicação do FCPA. Conforme os dados disponibilizados na plataforma mantida pelo Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse (FCPAC), entre 1977 e 1999, em intervalo de 22 anos entre a criação do FCPA e a entrada em vigor da Convenção da OCDE a foram realizadas 241 investigações⁶⁶. Enquanto isso, em menos de 10 anos, os números foram ultrapassados,

⁶¹ Ibidem, p. 1664.

⁶² Ibidem, p. 1665.

⁶³ BERTRAN, Maria Paula Costa; DO AMARAL MESQUITA NASSER, Maria Virginia. Why Brazil? Why Petrobras? Why Not Odebrecht?: Patterns and Outcomes of the US Foreign Corrupt Practices Act and the Role of the US in the Car Wash Operation. **Braz. J. Pub. Pol'y**, v. 12, 2022. p. 297.

⁶⁴ ZAHEER, Sonia. Brazil's Landmark Clean Company Act: Comparison to the OECD anti-Bribery Convention and Issues. **Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. LJ**, v. 28, 2014. p. 457.

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ ESTADOS UNIDOS. The Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse (FCPAC) <<http://fcpa.stanford.edu/index.html>>. Acesso em 9 de julho de 2023.

atingindo o marco de 290 investigações entre os anos 2000 e 2007. Ainda, entre os anos 2000 e 2023, foram realizadas 698 investigações pelo DoJ e SEC⁶⁷.

Levando em consideração esses aspectos, pode-se inferir que a entrada em vigor da Convenção da OCDE, em 1999, bem como a entrada em vigor de outros Tratados e Convenções internacionais diversos que fogem ao recorte deste artigo, foi um dos fatores que impulsionou a aplicação do FCPA⁶⁸, uma vez que proporcionou o arcabouço jurídico necessário para o *enforcement* desta normativa globalmente pelos Estados Unidos, facilitando a cooperação jurídica internacional para obtenção de provas e demais informações necessárias para a definição quanto a ocorrência do ilícito, sua extensão e agentes envolvidos, conferindo, também, a legitimidade quanto a aplicação de eventuais multas pelo descumprimento do FCPA.

Nesse sentido, na medida em que foi ampliada a aplicabilidade do FCPA em sua natureza extraterritorial, pode-se afirmar que cumpriu um papel importante na disseminação de governança corporativa ao redor do mundo.⁶⁹ Isso porque o FCPA tornou as empresas controladoras sediadas nos Estados Unidos, ou com ações emitidas em sua bolsa de valores, estritamente responsáveis pelas suas subsidiárias estrangeiras em relação ao cumprimento de tal normativa⁷⁰, de modo a capilarizar a aplicação do FCPA nas TNCs, por meio das obrigações impostas pela empresa controladora às subsidiárias do grupo econômico.

2.3. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi estabelecida em 1960 com a finalidade de auxiliar, após a segunda guerra mundial, na implementação do Programa Europeu de Recuperação, conhecido como Plano Marshall.⁷¹ A OCDE é composta

⁶⁷Ibidem.

⁶⁸ PONTES VIANNA, Marcelo. **The Impact of International Cooperation on FCPA Enforcement**. Available at SSRN 3213734, 2018. p. 28.

⁶⁹ FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, p. 257-278, 2013.

⁷⁰ LAW, Lucinda. The Demand Side of Transnational Bribery and Corruption: Why Leveling the Playing Field on the Supply Side Isn't Enough. **Fordham L. Rev.**, v. 84, 2015. p. 563.

⁷¹ ZAHEER, Sonia. Brazil's Landmark Clean Company Act: Comparison to the OECD anti-Bribery Convention and Issues. **Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. LJ**, v. 28, 2014. p. 11

por 38 Estados-Membros⁷², sendo seus *Key Partners* o Brasil, a China, a Índia, a Indonésia e a África do Sul, são incluídos em bancos de dados estatísticos e participando de discussões sobre políticas nos órgãos da OCDE.

2.3.1. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais

A Convenção Anticorrupção da OCDE foi assinada em 17 de dezembro de 1997, passando a ter efetividade em 15 de fevereiro de 1999. Atualmente, há 44 países signatários da Convenção. A Convenção da OCDE conta com o instrumento complementar denominado de *The Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions*, que esclarece o propósito de cada dispositivo, apresentando informações relevantes para a compreensão da Convenção em sua totalidade.

No Brasil, foi ratificada em 24 de agosto de 2000, passando a ter efetividade em 23 de outubro de 2000. A Lei nº 10.467/2000, visando dar efetividade ao Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000, que promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, foi publicada em 11 de junho de 2000, acrescentando novo capítulo ao Código Penal, o Capítulo II-A, dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira tipificando os crimes de Corrupção ativa em transação comercial internacional em seu art. 337-B⁷³, do Tráfico de influência em transação comercial internacional no art. 337-C⁷⁴, e define, para efeitos penais, a caracterização do funcionário público estrangeiro no art. 337-D⁷⁵.

⁷² OECD. Members and Partners. Disponível em: <<https://www.oecd.org/about/members-and-partners/>> Acesso em 16 de setembro de 2023.

⁷³ De acordo com a Lei nº 10.467/2002:

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

⁷⁴ Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

⁷⁵ Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.

A Convenção da OCDE tem como principal foco aquele que oferta o suborno, não tratando especificamente do recebimento de suborno, característica semelhante ao FCPA⁷⁶, e vincula os signatários a tipificar o suborno de funcionários públicos estrangeiros como um delito criminal de acordo com suas leis e em investigar, processar e sancionar esse delito.⁷⁷ Nesse sentido, conforme o artigo 1 da Convenção da OCDE:

Each Party shall take such measures as may be necessary to establish that it is a criminal offence under its law for any person intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a foreign public official, for that official or for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of international business.

Dessa forma, as disposições da Convenção não se aplicam a incidentes em que pessoas físicas ou jurídicas fornecem propinas ou outros benefícios a outras pessoas físicas ou jurídicas por prestarem assistência indevida na obtenção, retenção ou manutenção de bens ou serviços. A Convenção tem como enfoque também a corrupção em esfera internacional, suas disposições não se aplicam à corrupção doméstica.⁷⁸ Ainda, de acordo com os Comentários à Convenção, o artigo 1 estabelece um padrão a ser utilizado pelas partes, mas não requer a utilização desses termos para definir o delito na legislação doméstica.⁷⁹

De forma semelhante ao FCPA, os comentários à Convenção da OCDE estabelecem que não é configurada uma ofensa se a vantagem é permitida ou requerida pela lei ou regulamentação do agente público do estado estrangeiro⁸⁰, bem como não configura delito

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

⁷⁶ SPAHN, Elizabeth K. Implementing global anti-bribery norms: from the foreign corrupt practices act to the OECD anti-bribery convention to the UN convention against corruption. **Ind. Int'l & Comp. L. Rev.**, v. 23, p. 1, 2013.

⁷⁷ OCDE. OECD Antibribery Convention, Disponível em: <<https://www.oecd.org/corruption-integrity/explore/oecd-standards/anti-bribery-convention/>> Acessado em 16 de setembro de 2023.

⁷⁸ ZAHEER, Sonia. Brazil's Landmark Clean Company Act: Comparison to the OECD anti-Bribery Convention and Issues. **Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. LJ**, v. 28, 2014, p. 14.

⁷⁹ OCDE. The Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions, article 1. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf>, Acesso em 7 de outubro de 2023.

⁸⁰ Ibidem.

pagamentos facilitadores, cujo objetivo não é realizar negócios ou obter vantagens indevidas, mas para a obtenção célere de licenças.⁸¹

Estabelece a responsabilização criminal de pessoas jurídicas em seu artigo 2, com a ressalva nos Comentários à Convenção Anticorrupção da OCDE, que, caso no sistema jurídico da parte a responsabilidade criminal não é aplicável às pessoas jurídicas, a parte não se obrigará a estabelecer tal responsabilização criminal.⁸²

Enquanto isso, o artigo 7 obriga as partes que preveem o suborno de seu próprio funcionário público em um delito para fins de aplicação de sua legislação sobre lavagem de dinheiro deverão fazê-lo nos mesmos termos para o suborno de funcionário público estrangeiro, sem levar em conta o local onde o suborno ocorreu também para fins sancionatórios. Em seu artigo 8, estabelece obrigações contábeis, como a proibição da manutenção de registros de despesas inexistentes ou com incorreta identificação, e que cada parte deverá dispor quanto à efetivos, proporcionais e dissuasivas penalidades civis, administrativas ou criminais em decorrência de eventuais omissões ou de falsificações em seus registros financeiros, fundamentais medidas visando prevenir a prática de suborno, uma vez que impede e criminaliza a deturpação das provas do delito, os balanços contábeis da empresa.

Ainda, cabe destacar que, enquanto aspecto fundamental da Convenção da OCDE, a qual o Brasil é signatário, para atribuir efetividade às medidas anticorrupção, a cooperação jurídica internacional anticorrupção é instituída em seu artigo 9, de forma auto-executável, sem requerer, necessariamente, alterações nas leis locais para garantir sua efetividade:

Each Party shall, to the fullest extent possible under its laws and relevant treaties and arrangements, provide prompt and effective legal assistance to another Party for the purpose of criminal investigations and proceedings brought by a Party concerning offences within the scope of this Convention and for non-criminal proceedings within the scope of this Convention brought by a Party against a legal person. The requested Party shall inform the requesting Party, without delay, of any additional information or

⁸¹ BABU, Rajesh. **The United Nations convention against corruption: A critical overview**. Available at SSRN 891898, 2006. p. 11.

⁸² OCDE. The Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions, article 2. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf>, Acesso em 7 de outubro de 2023.

documents needed to support the request for assistance and, where requested, of the status and outcome of the request for assistance.⁸³

Nesse sentido, Cooperação Jurídica Internacional é realizada com o objetivo de tornar possível a interação em face de jurisdições diversas, para (i) atender as diligências necessárias para além do território do país em que tramita a ação ou de (ii) possibilitar a produção de efeitos de uma decisão proferida em uma jurisdição em outra⁸⁴, mas sem detalhar as possibilidades e arranjos possíveis de cooperação em caso de acordos de leniência e investigações acerca dos mesmos ilícitos objeto do acordo inicial.

Aspecto de suma relevância da Convenção da OCDE é o grupo de trabalho denominado *OECD Working Group*, que realiza a avaliação e o monitoramento de sua implementação nos Estados signatários. A avaliação é conduzida por meio de quatro fases: (i) na primeira, avalia a adequação do panorama legal do país em relação ao enfrentamento da corrupção internacional e implementar a Convenção; (ii) na segunda fase, verifica a efetividade da legislação e emite as necessárias recomendações; (iii) na terceira, verifica o cumprimento das obrigações estabelecidas nas recomendações e questões relacionadas à aplicação, (iv) na quarta, há a ênfase na aplicação e em questões transversais adaptadas às necessidades específicas do país, além de recomendações não implementadas da Fase 3.⁸⁵

Para que se torne eficiente o combate à corrupção, considerando seu caráter transnacional, por envolver diversos atores internacionais, as disposições da OCDE apresentam os instrumentos para garantir a eficácia, por abrangerem especificamente aqueles que oferecem o suborno em transações a agentes públicos estrangeiros, vinculando a tipificação da corrupção, bem como a cooperação internacional para as investigações dos casos. Paralelamente, os Comentários à Convenção da OCDE apresentam ressalvas à aplicação e incorporação de seus conceitos e tipos em relação às legislações domésticas em uma tentativa de flexibilização, para viabilizar a adequação aos Estados Parte e, consequentemente, abranger um número relevante de países signatários.

⁸³ OECD. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf>. Acesso em: 9 de julho de 2023.

⁸⁴ DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. **Direito Internacional Privado**. 15ª. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 609.

⁸⁵ OECD. Country monitoring of the OECD Anti-Bribery Convention. Disponível em: <<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm>>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.

Considerando a relevância da Convenção Anticorrupção da OCDE, entende-se que foi a precursora de diversos tratados regionais anticorrupção⁸⁶, iniciativas que resultaram na elaboração da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção⁸⁷, representando avanço significativo em relação à temática.

2.4. Organização das Nações Unidas

A Organização das Nações Unidas atualmente é constituída por 193 Estados-Membros, foi fundada em 1945, após o término da segunda guerra mundial, tendo como propósitos centrais, de acordo com o artigo 1 da Carta das Nações Unidas, em resumo, a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, a cooperação internacional e ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns⁸⁸. Nesse sentido, as Nações Unidas pode ser compreendida como a organização com posicionamento estratégico devido ao número de Estados-Membros para uniformizar as ações que devem ser tomadas pelos países para o enfrentamento da corrupção.

Em 1997, com relação a problemática da lavagem de dinheiro, como outras paralelas, como o crime organizado, houve a criação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), especializada em funções normativas visando suportar tecnicamente a implementação dos tratados internacionais, a ratificação, realizar pesquisas e atividades de capacitação dos Estados-Membros.⁸⁹

⁸⁶ Para fins de exemplificação, a “Convenção sobre a Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias” (1995), a “Convenção da União Europeia na luta contra a corrupção envolvendo funcionários europeus ou funcionários dos Estados-Membros da União Europeia” (1997), o “Conselho da Convenção Criminal Europeia sobre a Corrupção” (1999), e “Conselho da Convenção Civil Europeia sobre a Corrupção” (1999), o “Protocolo SADC contra a Corrupção” (2001) e a “Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção” (2003) e a Convenção Árabe Anticorrupção (2010).

⁸⁷ FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, 2013. p. 269.

⁸⁸ UNITED NATIONS. United Nations Charter (full text). Disponível em: <<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

⁸⁹ UNODC. Sobre o UNODC. Disponível em: <<https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/sobre-unodc/index.html>>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

2.4.1. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção

Considerando o caráter transnacional da corrupção, com suas implicações que atravessam países e continentes, tornou-se fundamental a elaboração de Convenção internacional com amplitude global, com a finalidade de uniformizar entendimentos quanto às medidas preventivas a serem tomadas pelos Estados, bem como os crimes a serem tipificados e a consolidar a necessária cooperação internacional para garantir a efetividade de tal regime.⁹⁰ Com esta Convenção, foi elaborado um modelo consistente em relação às medidas a serem adotadas pelos Estados, para que os esforços anticorrupção seguissem em um mesmo sentido⁹¹.

A Convenção das Nações Unidas, promulgada em 31 de outubro 2003, entrando em vigor em 14 de dezembro de 2005, tem como principais pilares (i) medidas preventivas, (iii) criminalização e aplicação da lei, (iv) cooperação internacional, com disposições gerais, sem direcionamentos específicos quanto a realização de acordos multi jurisdicionais⁹², (v) recuperação de ativos, (vi) assistência técnica e troca de informações e (vii) mecanismos de implementação. A Convenção atribui ênfase ao aspecto preventivo do combate à corrupção, por estabelecer sistemas de controle e de auditorias (artigo 12.1); à manutenção de livros e registros, à divulgação de estados financeiros e às normas de contabilidade e auditoria, para proibir o estabelecimento de contas não registradas nos livros ou mal especificadas, de gastos inexistentes, entre outras condutas (artigo 12.3); promover a formulação de normas e procedimentos com o objetivo de salvaguardar a integridade das entidades privadas pertinentes, incluídos códigos de conduta (artigo 12.2 ‘b’); e prevenir conflitos de interesse (artigo 12.2 ‘b’). Dessa forma, entende-se que, para atingir os padrões legais e necessários, é fundamental a contribuição das pessoas jurídicas, principalmente as TNCs, às quais incidem o disposto nas legislações nacionais em que se situam sua sede, ou em que emitem suas ações, a título de exemplo.

Diferentemente da Convenção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção dispõe quanto a proibição da prática de suborno envolvendo os agentes nacionais

⁹⁰ BABU, Rajesh. **The United Nations convention against corruption: A critical overview**. Disponível em SSRN 891898, 2006. p. 18.

⁹¹ ARGANDOÑA, Antonio. The United Nations convention against corruption and its impact on international companies. **Journal of Business Ethics**, v. 74, 2007. p. 489.

⁹² PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, 2021. p. 5.

(artigo 15), além daquela relacionada aos agentes estrangeiros (artigo 16) e em relação aqueles que recebem e aos que oferecem o suborno ou são parte ativa no ilícito, diversamente da Convenção da OCDE, em que suas disposições são voltadas principalmente em relação aquele que oferece ou promete o suborno⁹³. Assim como a Convenção da OCDE, requer a tipificação da conduta de corrupção às pessoas jurídicas (artigo 26). Ainda, disposições relacionadas à recuperação de ativos (Capítulo 5) são um diferencial entre esta Convenção ao comparar com similares normativas. Dessa forma, sua aplicabilidade tem maior amplitude, considerando também suas disposições sobre sistemas de controle e de auditoria.

No entanto, a Convenção se utiliza de termos como “considerará a possibilidade de adotar” (*shall consider adopt*) ou “procurará adotar” (*may adopt*) em dispositivos diversos⁹⁴, ou seja, boa parte das disposições são recomendações de práticas a serem adotadas ou que o Estado deverá considerar adotar. Ainda, em caso de conflito do disposto na Convenção com os princípios fundamentais ou à Constituição dos Estados signatários, diversas cláusulas contém ressalvas limitando sua obrigação com a finalidade de proteger a soberania nacional⁹⁵, como exemplificado a seguir no artigo 20, referente ao Enriquecimento Ilícito:

Com sujeição a sua constituição e aos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Estado Parte **considerará a possibilidade de adotar** as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele. (grifo nosso)

Assim, partindo dessa análise, conclui-se que a Convenção reconhece certas limitações em sua aplicabilidade, a saber, o reconhecimento da soberania do Estado, as inevitáveis e legítimas diferenças jurídicas, culturais, sociais e políticas entre os Estados-Partes mas, ainda assim, enfatiza seu propósito em constituir um instrumento que estabelece uma linguagem comum e, de certa forma, unifica as normativas relacionadas à problemática.⁹⁶

⁹³ ARGANDOÑA, Antonio. The United Nations convention against corruption and its impact on international companies. **Journal of Business Ethics**, v. 74, 2007. p. 489.

⁹⁴ Para fins de exemplificação, os seguintes artigos da Convenção das Nações Unidas possuem expressões como “considerará adotar” ou “procurará”, sendo dispositivos de caráter recomendativo: artigos 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 16.2, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30.6, 30.7, 33, 37.2, 37.3, 39.2., 56, 63.6.

⁹⁵ Exemplificando, os artigos a seguir detêm a expressão “em conformidade com os princípios de seu ordenamento jurídico” ou correlatas: art. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 10, 11.1, 12.1, 13, 20, 23, 26.1, 26.2, 30.2, 30.6, 30.7, 31.8, 34, 35, 36, 37.3.

⁹⁶ Ibidem, p. 485.

A Conferência dos Estados Partes é um dos mecanismos das Nações Unidas para atribuir efetividade à UNCTAD e fornece orientação política ao UNODC para desenvolver e implementar atividades anticorrupção, ocorrendo a cada dois anos e adotando resoluções e decisões.⁹⁷ Com isso, a Conferência foi estabelecida, conforme o art. 63 da Convenção, para: (i) aprimorar a capacidade dos Estados em implementar a Convenção, (ii) aprimorar a cooperação entre Estados em atingir os objetivos da Convenção, (iii) promover e revisar a implementação da Convenção.⁹⁸ A implementação da Convenção nas legislações nacionais é avaliada por um processo de *peer-review* denominado Implementation Review Mechanism⁹⁹.

Apesar disso, seus mecanismos de controle na aplicação de seus dispositivos são mais restritos ao comparar com a Convenção da OCDE, que dispõe de grupo de trabalho (*OECD Working Group on Bribery*) para o monitoramento da implementação e efetividade das disposições nos países signatários. Nesse sentido, conforme o autor Luciano Vaz:

Although it is simpler to centralize the international anti-corruption policies in a single treaty, it should not discard the role of the OECD, which develops an intense work on the detailing and updating of anti-corruption mechanisms through soft law. Also, the OECD treaty provides an evaluation mechanism more developed than the UN. Thanks to the pressures made by this evaluation procedure, several countries have reformed their anti-corruption law. The OECD's official position is that both treaties are complementary (2011b, 46).¹⁰⁰

Dessa forma, a Convenção das Nações Unidas estabelece disposições mais abrangentes ao comparar com a Convenção da OCDE, constituindo instrumento global fundamental para uniformizar a compreensão sobre as disposições necessárias ao combate à corrupção, sendo um modelo para a internalização de tipificações e de medidas preventivas. No entanto, conforme o autor, sua efetividade é reduzida ao comparar com a Convenção da OCDE, uma vez que seus mecanismos de controle na implementação de suas normativas nos países signatários não são tão desenvolvidos quanto o *OECD Working Group on Bribery*.

⁹⁷UNODC. Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. Disponível em: <<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/conference-of-the-states-parties.html>>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

⁹⁸ ASSEMBLY, UN General. United Nations Convention Against Corruption, 31 October 2003.

⁹⁹UNODC. UNODC's Action against Corruption and Economic Crime. Disponível em: <<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuaside>>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

¹⁰⁰ FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, 2013. p. 270.

2.5. A disseminação de legislações anticorrupção: a Cooperação Jurídica Internacional enquanto mecanismo indispensável para a realização de investigações e de acordos

Na medida em que foram ratificadas e incorporadas as previsões das Convenções e Tratados Internacionais e Regionais Anticorrupção, as legislações domésticas tipificando e prevendo sanções a atos corruptos se multiplicaram, de modo a gerar um novo desafio na seara internacional: a coordenação e a cooperação entre as autoridades de cada Estado Nação ao sancionar as TNCs com subsidiárias em seus países, que pode causar sucessivas investigações e sanções, paralelamente, em decorrência dos mesmos ilícitos. Nesse sentido, como argumenta Jay Holtmeier, a sobreposição de investigações de diferentes jurisdições ocorrendo isoladamente pode causar um resultado imprevisível e excessivamente punitivo, e até contraprodutivo:

As more and more countries enter the anticorruption enforcement arena, however, it will become increasingly common that one incident of alleged misconduct will trigger years of parallel or successive enforcement actions and, in some cases, duplicative penalties by different authorities. When overlapping jurisdiction exists, and countries proceed in isolation, what can result is an unfair, unpredictable, and overly punitive regime that, in the long run, may prove counterproductive.¹⁰¹

Partindo dessa análise, para que se torne eficiente o combate à corrupção, considerando seu caráter transnacional, que pode envolver diversos atores, torna-se fundamental a cooperação jurídica internacional para as investigações dos casos, e com o objetivo de realizar a coleta de evidências em dimensão global. Nesse sentido, é possível que o desencadeamento de uma investigação em relação a determinado ilícito atraia a jurisdição de diversos países, tornando necessária a articulação e a cooperação em diferentes níveis: (i) em relação às investigações, mediante solicitações de carta rogatória e assistência jurídica mútua, (ii) cooperação relacionada às sanções, com o intuito de possibilitar a recuperação de ativos e a extradição de pessoas e (iii) aos acordos realizados com os acusados, por meio de resoluções conjuntas ou a coordenação de cláusulas específicas de acordos celebrados¹⁰², aspectos analisados no estudo de caso da Operação Lava Jato.

Os tipos de cooperação mencionados, a título de exemplo, a depender das legislações anticorrupção locais, podem envolver o país da entidade subsidiária que teria cometido o

¹⁰¹HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015. p. 493.

¹⁰²PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, 2021. p. 1.

ilícito, do país em que a empresa controladora desta subsidiária está sediada, do(s) país(es) em que a controladora emite ações na bolsa de valores, do(s) país(es) em que o suborno foi recebido, bem como de eventuais empresas terceirizadas e de cidadãos que participaram das transações e, ainda, possivelmente, em determinados países que preveem a aplicabilidade de suas leis anticorrupção quando realizado um negócio, ou parte de um negócio, em seus territórios¹⁰³. Além disso, considerando a abrangência extraterritorial do FCPA, caso algum destes critérios não atraia a jurisdição dos Estados Unidos, poderia investigar o ocorrido em caso de troca de e-mails em seus servidores, ou em caso de transações realizadas por meio dos bancos estadunidenses.

Com a multiplicidade de atores envolvidos, podem surgir dois principais desafios acerca da cooperação investigativa e da cooperação relacionada aos acordos por diferentes jurisdições, respectivamente: (i) o cumprimento dos critérios legais de cooperação internacional durante as investigações, em conformidade com as leis locais de cada jurisdição, mantendo a celeridade no procedimento e o devido processo legal, para que as evidências acumuladas durante o procedimento não padeçam de nulidade¹⁰⁴ e (ii) o desencadeamento de “*carbon copy agreements*”, em que múltiplas jurisdições buscam realizar acordos com o acusado tendo como base as condutas ilícitas que assumiu ter realizado na realização do acordo inicial firmado¹⁰⁵.

Jay Holtmeier, ao descrever os “*carbon copy prosecutions*”, geradoras dos “*carbon copy agreements*”, aponta que:

In the paradigmatic example of a “carbon copy” prosecution, a company enters into a settlement with one jurisdiction pursuant to which the company admits that it paid bribes; subsequently, it is subject to investigation, prosecution, and/or penalties in another jurisdiction on the basis of these admissions.

Dessa forma, múltiplas investigações podem ocorrer concorrentemente em diferentes jurisdições acerca dos desdobramentos dos mesmos atos ilícitos admitidos no acordo realizado inicialmente. Ou seja, há cenários em que uma empresa firma acordo com uma jurisdição segundo a qual a empresa admite que pagou subornos; posteriormente, ela está

¹⁰³ HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015. p. 496.

¹⁰⁴ PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, 2021. p. 4.

¹⁰⁵ HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015. p. 498.

sujeita a investigações, processos e/ou penalidades em outra jurisdição com base em tais admissões.¹⁰⁶

Durante esse processo, a ocorrência de *ne bis in idem*, caracterizado como a aplicação de duas penas da mesma natureza em relação a único ato ilícito, é potencializada, reduzindo a segurança jurídica dos acordos realizados com as autoridades governamentais e, conseqüentemente, desestimulando a realização das auto-denúncias. Na esfera internacional, no entanto, a aplicação deste princípio é limitada em detrimento da soberania, possibilitando que dois países soberanos possam processar um indivíduo por um único ato que viole as leis de ambos os países.¹⁰⁷

Partindo desses pressupostos, Jay Holtmeier elenca dois principais desafios, o equilíbrio de interesses entre os Estados e como direcionar a problemática de aplicação de diferentes penalidades, por diferentes autoridades, relacionadas à mesma conduta:

(1) how to weigh the law enforcement interests of the various involved states against one another, and (2) how to address the inherent unfairness and unpredictability of a system that contains no check on the imposition of multiple penalties in successive enforcement actions, by different authorities, for the same conduct. Which and whose interests should predominate in any given case? Should authorities in demand-side countries ever defer to investigations and penalties collected by supply-side jurisdictions or jurisdictions with only a tenuous link to the conduct in question? Should countries like the United States defer to foreign bribery investigations of non-U.S. companies conducted by the home jurisdiction or the demand-side jurisdiction, even when penalties imposed by those jurisdictions may not be viewed as sufficient to deter future misconduct or to disgorge ill-gotten gains?¹⁰⁸(Grifo nosso)

Desse modo, com a finalidade de promover a segurança jurídica, seria fundamental o estabelecimento de critérios bem definidos para a coordenação e a cooperação das diversas autoridades que atraem sua jurisdição em relação ao ilícito. Enquanto diferentes tipos de abordagem para mitigar tal problemática, destacam-se os seguintes mecanismos: compensações relacionadas às penalidades, realização de acordos coordenados por diferentes países e, também, a possibilidade de declinação de jurisdição, na medida em que a conduta estaria sendo investigada por outro país.¹⁰⁹ Contudo, as medidas aplicadas variam conforme o caso e a discricionariedade dos países envolvidos nas tratativas, por não serem de

¹⁰⁶Ibidem.

¹⁰⁷Ibidem, p. 415.

¹⁰⁸ Ibidem, p. 500.

¹⁰⁹ Ibidem, p. 506.

cumprimento obrigatório ou por não estarem previstas em Convenção ou Tratado Internacional.

2.6. Reino Unido: Bribery Act

Relevante normativa para o combate à corrupção, o *Bribery Act* foi assinado em 8 de abril de 2010, em cumprimento à Convenção da OCDE. Dispõe sobre a corrupção ativa, em relação ao que oferece o suborno e a passiva, em relação aquele que recebe o benefício, que tem como objetivo de (i) induzir a realização imprópria de relevante função ou atividade ou para (ii) recompensar a imprópria realização de tal função ou atividade¹¹⁰, que é aplicável na relação civil, entre particulares. Há, também, disposições específicas acerca do suborno de agentes públicos, que teriam o objetivo de influenciar a realização de ações ou de omissões por parte do agente mediante vantagem financeira ou de outra espécie¹¹¹. Nesse sentido, se diferencia do *Foreign Corrupt Act* por abranger atos de suborno realizados por particulares, não somente por agentes públicos no exercício de suas funções, realizando uma abordagem mais ampla. Além disso, o *Bribery Act*, por vedar o recebimento e a oferta de suborno, mais uma vez reforça seu âmbito de aplicação mais amplo ao comparar ao *Foreign Corrupt Practice Act*, que tipifica condutas relacionadas à oferta de suborno.

Ainda, dispõe quanto à responsabilização da pessoa jurídica (*commercial organizations*) quando o suborno é realizado por pessoa relacionada a ela, sendo seu ônus, para afastar a responsabilização, comprovar que adotou todas as medidas necessárias e adequadas para prevenir tal conduta¹¹². Dessa forma, a normativa estimula a implementação de programas de integridade, por sua efetividade ser pressuposto para a sua não responsabilização. Partindo dessa premissa, de acordo com Eric Engle:

The British Act attempts to further that process along by addressing commercial bribery and also by giving a hard law role to soft law actions of non-state actors. The corporate defense of adequate procedures is nothing other than an implied command to companies to form soft law in this field, soft law which will influence not merely the interpretation of hard law but also its application. To me, the Act represents the efficacy of soft law transnational governance and this model of international

¹¹⁰ Bribery Act, 2010. General Bribery Offences.

¹¹¹ Bribery Act, 2010. Bribery of foreign public officials.

¹¹² Bribery Act, 2010. *Failure of commercial organisations to prevent bribery*.

governance should be understood for it may have applications in many other fields.¹¹³

O Guia elaborado pelo Ministério da Justiça do Reino Unido sobre o Bribery Act aponta que os procedimentos relacionados à prevenção de suborno devem ser orientados por seis princípios, a saber¹¹⁴: (i) procedimentos proporcionais, ou seja, que variam de acordo com o risco da operação tendo em vista as interações e as interfaces da organização, (ii) comprometimento pelos níveis mais elevados de liderança na organização, considerando sua influência para disseminar a cultura de que o suborno não é aceitável, (iii) a realização de análises de risco constantes, com objetivo de verificar em quais áreas é necessário realizar maiores esforços na prevenção do suborno, (iv) *due diligence*, para mitigar os riscos de suborno, (v) comunicação, incluindo treinamentos, que deve ser realizada para assegurar que as políticas de integridade são compreendidas por toda a organização, (vi) monitoramento e revisão dos procedimentos, para que seja realizado o aprimoramento constante.

O *Bribery Act* é aplicável extraterritorialmente conforme os seguintes critérios: se os atos ou omissões realizados fora do Reino Unido seriam delitos se fossem feitos ou realizados no Reino Unido, ou se há uma relação próxima ao Reino Unido por aquele que praticou o ato. A relação próxima, a título de exemplo, existe caso atenda uma ou mais das seguintes condições: caso o ato seja praticado por cidadão britânico, cidadão britânico nos territórios britânicos ultramarinos, por indivíduo domiciliado no Reino Unido ou por entidade constituídas sob as leis britânicas¹¹⁵.

Assim, é possível verificar que o *Bribery Act* contribuiu com o regime internacional anticorrupção na medida em que estabelece previsões mais amplas com relação à corrupção, por incluir os subornos entre particulares, além dos agentes públicos. Estimula o desenvolvimento de programas de integridade e, ainda, não inclui exceção em seu escopo em caso de a lei local, em delitos transnacionais, prever determinada vantagem financeira, bem como não constitui como exceção à tipificação de suborno a realização de pagamentos para acelerar o processo de obtenção de licenças.

¹¹³ ENGLE, Eric. I get by with a little help from my friends? Understanding the UK anti-bribery statute, by reference to the OECD convention and the foreign corrupt practices act. **The International Lawyer**, p. 1173-1188, 2010. p. 1183.

¹¹⁴ UK GOVERNMENT. The Bribery Act 2010. Guidance. Disponível em: <<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d80cfc3ed915d51e9aff85a/bribery-act-2010-guidance.pdf>>. Acesso em: 5 de novembro de 2023.

¹¹⁵ Bribery Act, 2010. *Offences under this Act: territorial application*

2.7. Brasil: Lei Anticorrupção (Lei no 12.846/2013) e o Decreto n 11.129/2022

A Lei Anticorrupção e o Decreto 11.129/2022 correspondem a medidas para o cumprimento dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas e a Convenção da OCDE para o combate à corrupção que, conforme apresentado, estabelece que os Estados signatários deverão dispor em suas leis domésticas quanto a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, bem como a aplicação de sanções civis ou administrativas aos responsáveis.

Com isso, em agosto de 2013 foi publicada a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, conhecida internacionalmente sob o nome *Brazilian Clean Company Act*, editada visando adaptar o ordenamento jurídico brasileiro às mencionadas diretivas dispostas na Convenção Anticorrupção da OCDE e das demais ratificadas pelo Brasil. A Lei Anticorrupção tem como uma de suas principais características a imposição de responsabilidade estrita nos âmbitos administrativo e civil (Art. 2º, *caput*, Lei nº 12.846/2013), a definição dos atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira (Art. 5º, Lei nº 12.846/2013), disposições referentes ao acordo de leniência (Arts. 16 e 17, Lei nº 12.846/2013) e as sanções atinentes à responsabilização judicial (Art. 18 e s/s, Lei nº 12.846/2013).

O acordo de leniência, conforme a definição prevista no Decreto, consiste em ato administrativo negocial decorrente do exercício do poder sancionador do Estado, que visa à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira (art. 32, Decreto n 11.129/2022)¹¹⁶. Sumariamente, a celebração do acordo de leniência tem como finalidade ampliar a colaboração com o Estado por meio de auto denúncias com a apresentação voluntária das provas, de modo a facilitar o processo investigativo. Para que seja efetiva e estimule a sua aderência para a investigação dos ilícitos, precisa ser atrativa, de modo que apresente mais benefícios ao comparar com a continuidade das práticas ilícitas, e é fundamental que proporcione segurança jurídica, de

¹¹⁶ BRASIL. Decreto no. 11.129/2022. Diário Oficial da União: 11 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm>. Acesso em: 3 de novembro de 2023.

modo que os atores envolvidos estejam protegidos pela previsibilidade do procedimento, entendendo exatamente qual autoridade é competente, quais são os requisitos necessários, bem como os efeitos do acordo em matéria administrativa, civil e penal.¹¹⁷

Na legislação brasileira, deve-se cumprir os seguintes requisitos cumulativos para a celebração do acordo de leniência, de acordo com o art. 37 do Decreto n 11.129/2022: (i) ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante; (ii) ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a partir da data da propositura do acordo; (iii) admitir sua responsabilidade objetiva quanto aos atos lesivos; (iv) cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo e comparecer, sob suas expensas e sempre que solicitada, aos atos processuais, até o seu encerramento; (v) fornecer informações, documentos e elementos que comprovem o ato ilícito; (vi) reparar integralmente a parcela incontroversa do dano causado; e (vii) perder, em favor do ente lesado ou da União, conforme o caso, os valores correspondentes ao acréscimo patrimonial indevido ou ao enriquecimento ilícito direta ou indiretamente obtido da infração, nos termos e nos montantes definidos na negociação.

O Decreto n. 11.129/2022 regulamenta a competência da CGU no âmbito da instauração do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR). De acordo com o Decreto n 11.129/2022, art. 46, a Controladoria-Geral da União poderá conduzir e julgar os processos administrativos que apurem infrações administrativas previstas na Lei nº 12.846, de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e na Lei nº 14.133, de 2021, a Lei de Licitações e de Contratos Administrativos e em outras normas de licitações e contratos, cujos fatos tenham sido noticiados por meio do acordo de leniência. Dessa forma, o Decreto estabelece maior detalhamento quanto à competência da CGU, mencionando, também, em seu art. 35 que ato conjunto do Ministro de Estado da CGU e do Advogado-geral da União disciplinará a participação da AGU na negociação, no acompanhamento e no cumprimento dos acordos de leniência, bem como sobre a celebração conjunta de acordos de leniência.

¹¹⁷CANETTI, Rafaela Coutinho. **Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro**. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 59.

Nesse sentido, estando ausentes previsões na Lei Anticorrupção e em seu Decreto regulamentador sobre a coordenação institucional, atos normativos esparsos, como Portarias e Instruções Normativas, passaram a definir os limites e a extensão da participação das diferentes instituições perante a celebração e o acompanhamento dos acordos de leniência. A Portaria Interministerial 4/2019, firmada entre a CGU e a AGU, realizou importante contribuição para a definição das atribuições da AGU durante todo o procedimento de negociação, de celebração e de acompanhamento dos acordos de leniência, demonstrando a necessidade da participação da AGU na Comissão de Negociação dos acordos de leniência (§3º, art. 2º da Portaria 4/2019). Ainda, há a Instrução Normativa 83/2018 do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre o papel de fiscalizador do TCU em acordos de leniência, não como partícipe.¹¹⁸

Portanto, apesar de determinadas sinalizações quanto a cooperação entre os órgãos, a realização dos acordos de leniência, de competência concorrente, carece de clara previsão legislativa quanto o procedimento a ser seguido quando necessário o envolvimento de um ou mais órgãos, dependendo de atos normativos esparsos para sua definição. Por isso, cria-se cenário de insegurança jurídica e de possível desarranjo institucional na aplicação da Lei Anticorrupção.

2.7.1. (Des)arranjos institucionais na aplicação da Lei Anticorrupção

De acordo com a Lei Anticorrupção, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos ilícitos¹¹⁹. Enquanto isso, o CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira (art. 16, § 10 da Lei nº 12.846/2013). Partindo desses pressupostos, diferentemente do que ocorre com os Estados Unidos, em que as autoridades competentes para a firmação dos acordos de leniência são concentradas no SEJ e no DoJ, de forma não concorrente, a possibilidade de aplicar sanções é compartilhada entre

¹¹⁸ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução normativa 83/2018. Diário Oficial da União: 31 de dezembro de 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/ato-normativo/IN%2520TCU%252083%252F2018/%2520score%2520desc/0/%2520>>. Acesso em: 3 de novembro de 2023.

¹¹⁹ BRASIL Lei n. 12.846/2013. Diário Oficial da União: 1 de agosto de 2013. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112846.htm>. Acesso em: 29 de outubro de 2023. Art. 8.

diferentes autoridades, incidindo esferas de responsabilização diversas em relação ao mesmo ato ilícito¹²⁰.

Isoladamente, o estabelecimento de competência concorrente para celebração do acordo não seria um fator que reduziria a segurança jurídica, uma vez que cada órgão, em um arranjo institucional voltado à cooperação, poderia contribuir complementarmente com diferentes perspectivas em relação ao mesmo ilícito¹²¹. Nesse sentido, a existência de competências concorrentes e sistemas paralelos relacionados a ofensas similares não seria, em si mesma, prejudicial. No entanto, se desprovidas de clareza na distribuição de funções, por aumentarem o risco de contradições em relação às decisões e diferentes sanções relacionadas ao mesmo ato ilícito, poderá ser reduzida a segurança jurídica na firmação de acordos de leniência, desestimulando os agentes no mercado a buscar às autoridades para realizar as auto-denúncias.¹²² Portanto, levando em consideração esses aspectos, pode-se apontar que a Lei Anticorrupção:

não conferiu grande atenção aos problemas de articulação organizacional e processual, deixando de lado os problemas de atos infrativos com efeitos lesivos e complexos. A legislação não faz uma diferenciação entre a celebração isolada e a celebração conjunta de acordos de leniência, não trata da cooperação entre entes lesados simultaneamente por uma mesma prática infrativa, nem cuida da cooperação entre entidades responsáveis por diferentes tipos de responsabilização.¹²³

Dessa forma, ao prever a competência concorrente para a celebração do acordo de leniência sem especificar aspectos relacionados à cooperação e celebração conjunta dos acordos, abre-se espaço decisões contraditórias por parte da Administração Pública, na medida em que o Ministério Público poderia firmar um acordo e, posteriormente, a CGU

¹²⁰ CANETTI, Rafaela Coutinho. **Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro**. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 181.

¹²¹ BECHARA, Fábio Ramazzini; ZANON, Patricie Barricelli; CERESER, Lucas Ferreira. Desarticulação institucional frente a realização de acordos de leniência na lei anticorrupção/Institutional disarticulation in front of realization of lenience agreements in the anticorruption law. **Revista Científica do CPJM**, v. 1, n. 04, 2022. p. 66.

¹²² CANETTI, Rafaela Coutinho. **Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro**. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 183

¹²³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Thiago (Coord.). **Lei anticorrupção comentada**. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 209, citado por CANETTI, Rafaela Coutinho. **Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro**. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 187.

declarar a empresa como inidônea¹²⁴, configurando cenário de insegurança jurídica que enfraqueceria tal instrumento.

Nesse viés, partindo desses pressupostos, enquanto desafio atinente à segurança jurídica em relação à proteção dos denunciantes em acordos de leniência ou colaborações premiadas, o relatório da OCDE relacionado à economia brasileira (Economic Surveys Brazil, p. 46) descreve que:

Whistleblowing procedures are presently hampered by concurrent competences and parallel systems for similar offences, which make it difficult to protect whistleblowers effectively. Most OECD countries have dedicated whistleblower protection laws while Brazil does not.

Com a finalidade de mitigar tais efeitos provocados pela competência concorrente, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica, assinado pela Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em 6 de agosto de 2020, com participação do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação aos Acordos de Leniência, da Lei nº 12.846, de 2013.

O Acordo de Cooperação Técnica tem como finalidade promover a articulação interinstitucional, de modo a estabelecer medidas sistêmicas e operacionais visando ampliar a coordenação, o respeito às atribuições e competências, bem como a eficiência e a efetividade, enumerando tais elementos como princípios gerais a serem seguidos pelas partes no acordo. Ainda, especificamente quanto a Lei Anticorrupção, estabelece entre as partes o compromisso de promover a segurança jurídica para que haja o devido incentivo à autodenúncia voluntária, bem como evitar o *bis in idem* sancionatório, de modo que as signatárias se abstenham de promover sanções adicionais àquelas relacionadas ao acordo de leniência, garantindo que o eventual compartilhamento das provas não será utilizado em face do colaborador que a apresentou.

Como elemento central do acordo, as partes se comprometem a adotar medidas operacionais com a finalidade de realizar o chamamento das demais Instituições públicas com atuação no sistema anticorrupção brasileiro para exercício de suas atribuições e competências,

¹²⁴CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 190.

desenvolvendo, assim, atuações conjuntas. Dessa forma, a título de exemplo, prevê como medida operacional que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União, no curso de investigação ou procedimento apuratório e constatando o envolvimento de pessoa jurídica nos ilícitos, acionará a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União para eventual atuação nos termos da Lei nº 12.846, de 2013¹²⁵.

No entanto, apesar de ter sido uma iniciativa relevante para coordenar e estabelecer os arranjos institucionais necessários para garantir a efetividade dos acordos de leniência, o Ministério Público Federal não é signatário, de modo a comprometer a eficácia de tal instrumento. O MPF, em nota técnica, alega que o acordo não comporta adequadamente suas competências constitucionais. Nesse sentido, para a garantia da eficácia na cooperação, o cenário ideal seria a existência de previsão legal de tais procedimentos de cooperação institucional, tão fundamentais para a garantia da efetividade da Lei Anticorrupção, de modo a proporcionar que, em um único acordo ou em acordos coordenados, as sanções de caráter penal, administrativo e civil sejam administradas, na medida em que o ilícito se reflita nestas áreas¹²⁶.

2.7.2. Análise comparativa entre a Lei Anticorrupção, o Foreign Corrupt Practice Act e o UK Bribery Act

Pode-se destacar três diferenças marcantes entre a Lei Anticorrupção brasileira e o FCPA: (i) o *Foreign Corrupt Act* estabelece o regime de responsabilização subjetiva, cujo requisito é a culpabilidade, enquanto a Lei brasileira determina a responsabilização objetiva das entidades, (ii) a Lei Anticorrupção é aplicável aos atos praticados de suborno aos funcionários públicos nacionais e os estrangeiros, diferentemente da FCPA. De acordo com

¹²⁵ Em decorrência da estipulação do Acordo de Cooperação Técnica, na ADPF 1051, partidos políticos requerem a suspensão de multas estabelecidas nos acordos de leniência celebrados entre o Estado e empresas no âmbito da Operação Lava-Jato anteriores a sua celebração, e a “interpretação a constitucionalmente adequada pela qual os acordos de leniência e a legislação que os fundamenta (Lei nº 12.846/2013 e demais normas infralegais) devem ser interpretados de modo a compatibilizar as obrigações financeiras destes acordos com os preceitos fundamentais apresentados nesta ação, garantindo, sempre, que, além da participação do MPF, a CGU figure como centro racionalizador do agir estatal, unificando, coordenando e fiscalizando a celebração de acordos de leniência em todo o território brasileiro, não importando a natureza dos ilícitos cometidos e os órgãos de controle especializado competentes.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ADPF 1051. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357063254&ext=.pdf>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹²⁶ BECHARA, Fábio Ramazzini; ZANON, Patricie Barricelli; CERESER, Lucas Ferreira. Desarticulação institucional frente a realização de acordos de leniência na lei anticorrupção/Institutional disarticulation in front of realization of lenience agreements in the anticorruption law. **Revista Científica do CPJM**, v. 1, n. 04, 2022. p. 69.

Mateo De La Torre (2016), estes fatores tornam a Lei Anticorrupção mais rígida em comparação à normativa estadunidense:

In practice, this makes the Clean Company Act broader than the FCPA insofar as conduct that may create liability; moreover, this suggests that Brazil's legislative intent in passing the Clean Company Act was to reach more activity, and thus spur more rigorous enforcement than the United States would impose under the FCPA.

Ainda, a Lei Anticorrupção brasileira adota aplicação abrangente, com o escopo de maior amplitude ao comparar à Convenção da OCDE e ao FCPA¹²⁷, incluindo na definição de corrupção, além do fato de prometer, oferecer, dar, auxiliar, tentar e conspirar para o ato corrupto, inclui o suporte financeiro à corrupção, a ocultação do crime ou daqueles que o perpetraram, impedir ou fraudar a "natureza competitiva" de solicitações públicas de licitações e contratos, e impedir o trabalho de investigação ou supervisão de entidades públicas, incluindo os pagamentos para a receber eventuais licenças como corrupção (art. 5 da Lei Anticorrupção).

Nesse sentido, por apresentar aplicabilidade mais ampla, por dispor quanto aquele que recebe o suborno quanto aquele que oferta, além de estabelecer quanto o suborno realizado entre os particulares, e não apresentar a exceção a respeito da previsão de determinada vantagem em lei local, a Lei Anticorrupção apresenta similaridades ao comparar ao UK Bribery Act.

2.8. A Cooperação Jurídica Internacional Anticorrupção na legislação brasileira

Para que se torne eficiente o combate à corrupção, considerando seu caráter transnacional, que pode envolver diversos atores internacionais, torna-se fundamental a cooperação internacional para as investigações dos casos, para e coleta de evidências em dimensão global. No Brasil, há três principais meios formais na realização da cooperação: (i) o auxílio direto, (ii) as cartas rogatória, tradicional modo de realizar comunicações processuais (citações ou notificações) ou coleta de provas no exterior, tanto na esfera cível como penal¹²⁸ e (iii) a homologação de sentença estrangeira.

¹²⁷ZAHEER, Sonia. Brazil's Landmark Clean Company Act: Comparison to the OECD anti-Bribery Convention and Issues. **Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. LJ**, v. 28, 2014. p. 457.

¹²⁸DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado. 15ª. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 610.

O auxílio direto é o meio pelo qual a autoridade estrangeira requer a realização de diligências no país, assim como nas cartas rogatórias, tendo como pressuposto decisão da autoridade nacional que, à luz do direito brasileiro, determinará a possibilidade do pedido¹²⁹. Conforme o disposto no art. 37 do CPC, o pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente deverá ser remetido à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento.

A Autoridade Central brasileira responsável pela tramitação é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e, excepcionalmente, a Procuradoria-Geral da República, por meio da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI), para auxílio mútuo em matéria penal, nos termos do Acordo de Assistência Mútua em Matéria Penal, celebrado entre Brasil e Canadá¹³⁰, e o Ministério da Justiça e Cidadania, no âmbito da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa¹³¹.

O procedimento de auxílio direto é um meio frequentemente utilizado no âmbito da Cooperação Jurídica Internacional, principalmente diante de crimes em níveis mais elevados de complexidade¹³². Nesse sentido, de acordo com Felipe Pinto *et al*:

(...) a autoridade central cumprirá o papel crucial de verificar a eventual ocorrência de violações manifestas às normas internas do país, bem como de atestar a autenticidade dos documentos e, eventualmente, quando necessário, requerer que as autoridades do Estado requerente possam atestar a origem do material estrangeiro (cadeia de custódia) e demais informações acerca da origem e confiabilidade de dados e documentos.¹³³

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal por país. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/orientacoes-por-pais/canada>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹³¹ BRASIL. Decreto no. 8861/2016 sobre a designação das autoridades centrais brasileiras no âmbito da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Diário Oficial da União: 29 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8861.htm>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹³² DE SOUSA, Rodolpho Freitas; DA FONSECA ROCHA, Raphael Vieira. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMBATE À CORRUPÇÃO. RFD-Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 37, 2020. p. 69.

¹³³ PINTO, Felipe Martins; BRENER, Paula. PROBLEMAS DO AUXÍLIO DIRETO INFORMAL EM MATÉRIA PENAL: UM DESAFIO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO. Delictae Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito, v. 6, n. 11, 2021. p. 323.

Por outro lado, o Código de Processo Civil prevê que a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte (art. 26, caput), e, na ausência de tratado internacional, realizar-se-á com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática (art. 26, § 1º). Ainda, dispõe o art. 32 do CPC/2015 que [no] caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento.

Com base nestes dispositivos, o Parecer n. 320/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU opina quanto à possibilidade de cooperação direta em processos administrativos, sendo respeitadas as garantias processuais aplicáveis:

opina-se pela possibilidade jurídica da cooperação internacional pela via do contato direto em processos administrativos de responsabilização que apuram atos de corrupção, inclusive por meio do compartilhamento e da produção de provas, com fundamento na Convenção da ONU (UNCAC), na Convenção da OCDE e na Convenção de Palermo. No mesmo sentido, também se mostra juridicamente possível a produção de prova oral pelo órgão correicional competente com a utilização de subsídios fornecidos por agente público estrangeiro em auxílio à CGU, desde que respeitadas as garantias processuais fundamentais, aplicáveis a brasileiros e estrangeiros.¹³⁴

Ainda, prevê a Portaria Conjunta MJ/PGR/AGU nº 1/2005 que seu teor não prejudicará a cooperação informal direta entre o CCJI e órgãos equivalentes de Ministérios Públicos estrangeiros, mantendo informado o DRCI. Similarmente, segundo o Manual de cooperação jurídica internacional em matéria penal publicado em 2019¹³⁵:

Em regra, informações sobre a identificação e localização de ativos no exterior podem ser obtidas por meio de cooperação prévia e direta entre órgãos nacionais e estrangeiros homólogos, a qual costuma ser suficiente e mais célere para esse tipo de diligência. Nesse sentido, sugere-se que, a princípio, seja utilizada a cooperação policial, os canais da Interpol, as redes de cooperação, os canais diplomáticos ou outros instrumentos diretos, na tentativa de obter os resultados desejados. Caso as tratativas por meio da cooperação direta sejam infrutíferas, tais informações podem ser também objeto de um pedido de cooperação jurídica internacional, por meio da elaboração de uma solicitação de assistência nos moldes do modelo do Formulário de Auxílio Jurídico em Matéria Penal.

¹³⁴BRASIL. Portaria Conjunta MJ/PGR/AGU nº 1/2005. Disponível em: <<https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/67372>> . Acesso em 29 de outubro de 2023.

¹³⁵MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Manual de Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal e recuperação de ativos.ed. 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/drci/publicacoes/manuais/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/manual-penal-online-final-2.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 30.

No mesmo sentido, dispõe o Manual de Cooperação Jurídica Internacional, em matéria civil, publicado em 2014:

A Autoridade Central está inserida no sistema de cooperação jurídica internacional, o qual se convencionou chamar de cooperação formal, em contraposição àquela relação de cooperação direta, empreendida por órgãos específicos com a sua contra-parte no exterior. Não há que se confundir a cooperação direta com o instituto do auxílio direto, exposto acima. A primeira ocorre sem intermediários, ao tempo que o auxílio direto é tramitado pelas autoridades centrais dos Estados envolvidos. Ambas as formas de cooperação, formal e informal, são importantes e, mais que isso, são complementares. Se aplicadas corretamente, observando-se os fins e os limites que se atribui a cada uma delas, chega-se a um ponto benéfico para a sociedade.¹³⁶

Por não mencionar os dispositivos legais da legislação doméstica que basearam tal interpretação, Felipe Martins *et al* defende que, no Brasil, atualmente não há base na legislação doméstica para a realização da cooperação por meios informais, ou seja, sem que a Autoridade Central realize o intermédio dos pedidos de cooperação, garantindo a manutenção da cadeia de custódia e a higidez das provas, seria inevitável o reconhecimento da inadmissibilidade e valoração em matéria penal¹³⁷.

Desse modo, verifica-se que o procedimento de cooperação jurídica internacional, na prática, é flexibilizado, considerando o disposto nos Manuais de Cooperação Jurídica Internacional publicados pelo Ministério da Justiça sob o argumento de que teria fundamento nos Tratados Internacionais firmados e nos acordos bilaterais firmados com o Brasil, desde que respeitadas as garantias processuais das partes. A não previsão expressa de tal possibilidade de acordo informal entre autoridades homólogas de diferentes países com seus eventuais critérios e requisitos para manutenção da higidez das provas pode ter como consequência a insegurança jurídica, em decorrência da incerteza quanto ao procedimento necessário para a obtenção das provas em caso de cooperação jurídica internacional realizada sem o envolvimento direto da Autoridade Central.

¹³⁶ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Manual de Cooperação Jurídica Internacional em matéria Civil. ed. 2014. Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/pedido-de-cooperacao-1/manuais-de-atuacao-1/manual-de-atuacao-drci-materia-civil>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹³⁷ PINTO, Felipe Martins; BRENER, Paula. PROBLEMAS DO AUXÍLIO DIRETO INFORMAL EM MATÉRIA PENAL: UM DESAFIO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO. *Delictae Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito*, v. 6, n. 11, 2021. p. 332-333.

3. OPERAÇÃO LAVA-JATO: ESTUDO DE CASO DA APLICAÇÃO DO REGIME INTERNACIONAL ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL

Com a finalidade de analisar a implementação do regime internacional anticorrupção, em especial, as dinâmicas relacionadas aos arranjos institucionais das autoridades brasileiras, bem como a coordenação e a cooperação entre as autoridades nacionais e internacionais para a realização de investigações e de acordos de leniência, será analisado o caso emblemático da Odebrecht, iniciado no contexto da Operação Lava Jato.

Com esse objetivo, inicialmente, será introduzido o contexto da Operação e sua relação com as investigações da Odebrecht, já considerada como a maior construtora da América Latina¹³⁸. Posteriormente será examinado o aspecto institucional na conjuntura nacional, para que, em seguida, a ênfase seja atribuída à perspectiva internacional, abordando a coordenação e a cooperação entre autoridades internacionais diversas envolvidas, tanto no âmbito das investigações quanto na realização de acordos, por ilustrar a necessidade de aprimoramento em ambas as instâncias^{139 140}.

3.1. Contexto da Operação Lava Jato e o caso Odebrecht

A Lava Jato representou uma operação judicial em larga escala, cujos principais atores foram a Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A e a Odebrecht S/A, entre outras outras grandes empreiteiras. Destaca-se que a operação foi liderada pelo juiz à época Sergio Moro, com enorme repercussão e espetacularização midiática. Nesse sentido, compreende-se a importância de analisar este fenômeno sob o ponto de vista político e econômico, tendo em vista a desarticulação de companhias relevantes e o seu consequente impacto econômico social. No entanto, o objetivo deste trabalho será analisar, sob o ponto de vista jurídico, com

¹³⁸ O grupo econômico Odebrecht foi fundado nos anos 1940 no Brasil, tendo como principal atividade a engenharia e construção, e se expandiu, de modo a estar presente no setor Petroquímico, na Indústria Naval, na Indústria de Óleo e Gás, entre outros negócios. Em 2001, a Construtora Norberto Odebrecht S.A. tornou-se a maior construtora da América Latina e uma das 30 maiores exportadoras de serviços no mundo. BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo (1ª Vara de Falências). Pedido de Recuperação Judicial Grupo Odebrecht nº 1057756-77.2019.8.26.0100. 17.07.2019. São Paulo. 2019. p. 5.

¹³⁹ BECHARA, Fábio Ramazzini; ZANON, Patricie Barricelli; CERESER, Lucas Ferreira. Desarticulação institucional frente a realização de acordos de leniência na lei anticorrupção/Institutional disarticulation in front of realization of lenience agreements in the anticorruption law. **Revista Científica do CPJM**, v. 1, n. 04, 2022. p. 63.

¹⁴⁰ SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. **American Journal of International Law**, v. 113, 2019. p. 317.

ênfase no âmbito do direito internacional, a utilização dos instrumentos normativos nacionais e internacionais anticorrupção no caso Odebrecht.

A Operação Lava Jato foi iniciada com a investigação do uso de uma rede de postos de combustíveis e de lava a jato visando a movimentação ilícita de recursos relacionados a uma das organizações criminosas investigadas de operadores do mercado paralelo de câmbio.¹⁴¹ Nestas investigações, foi verificado que grandes empreiteiras brasileiras haviam organizado um cartel para fraudar a Petrobras subornando seus funcionários, tendo em vista a realização de ações ou omissões durante os processos de licitação¹⁴², contexto em que foi verificado o envolvimento da Odebrecht na realização de determinados ilícitos, culminando em investigações e na realização de acordos multi-jurisdicionais. Durante a Operação Lava Jato, foram realizados 723 pedidos de cooperação internacional, e de 12,7 bilhões como valores previstos em multas compensatórias decorrentes de acordos de leniência.¹⁴³

3.2. Os acordos de leniência firmados coordenados entre Odebrecht, Brasil Estados Unidos e Suíça

Em dezembro de 2016, a Odebrecht realizou seu primeiro acordo de colaboração e de leniência com o Ministério Público Federal (MPF), revelando os ilícitos realizados, de modo a se declarar culpada na prática de corrupção e de outros crimes, realizando o pagamento de cerca de R\$ 3 bilhões que, ao longo dos anos, em decorrência da projeção da selic, seria de R\$ 8.5 bilhões,¹⁴⁴ valores relacionados a um “acordo global coordenado pelas autoridades competentes das jurisdições brasileira, estadunidense e suíça”¹⁴⁵. Para a realização dos acordos coordenados, a Odebrecht confessou ter realizado o pagamento de, aproximadamente 788 milhões de dólares em subornos em mais de 100 projetos de infraestrutura em 12 países,

¹⁴¹MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o Caso Lava Jato. Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso>>. Acesso em: 14 de outubro de 2023.

¹⁴² SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. *American Journal of International Law*, v. 113, 2019. p. 326.

¹⁴³MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Resultados do Caso Lava Jato, Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultados>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹⁴⁴MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF firma acordos de leniência com Odebrecht e Braskem. Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-firma-acordos-de-leniencia-com-odebrecht-e-braskem#:~:text=Com%20a%20mesma%20finalidade%2C%20o,13%C2%AA%20Vara%20Federal%20de%20Curitiba>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹⁴⁵MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Termo de Acordo de Leniência. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf>> . Acesso em: 3 de novembro de 2023. p. 8.

Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru, e Venezuela.¹⁴⁶

Com a realização do acordo com o MPF, parte da quantia referida seria destinada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com base na aplicação do FCPA, sendo o elemento de estraneidade que teria atraído tais jurisdições o fato de terem sido realizadas decisões relacionadas aos esquemas de corrupção no território dos Estados Unidos, bem como transferências bancárias em bancos estadunidenses¹⁴⁷ e à Procuradoria-Geral da Suíça, por terem sido realizadas transações financeiras em seu território. No acordo realizado com os Estados Unidos, a Odebrecht assumiu a existência de departamento denominado Divisão de Operações Estruturadas, que operacionalizava os atos corruptos do grupo econômico e a utilização de sistema de comunicações denominado “Drousys” e o sistema “My WebDay” para solicitar e processar pagamentos.¹⁴⁸

Entre as bases legais para a realização do acordo de leniência entre a Odebrecht e o MPF, são mencionados os arts. 16 a 21 da Lei Anticorrupção, relacionados à firmação de acordos de leniência e da responsabilização judicial. A Odebrecht foi considerada pela Suíça como culpada, de acordo com o Direito Penal Empresarial suíço, em decorrência do suborno de agente públicos (Art. 322 septies¹⁴⁹) e da lavagem de dinheiro (Art. 305 bis¹⁵⁰). Enquanto isso, em relação ao FCPA, foi acusada de infringir a seção 78dd-3¹⁵¹, que veda o uso dos correios ou qualquer outro meio ou organismo governamental de comércio interestadual corruptamente para promover uma oferta de pagamento, promessa ou autorização de pagamento com a agente público estrangeiro com a finalidade de influenciar o exercício de sua função para obtenção de vantagem ilícita.

¹⁴⁶ PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, p. e2131, 2021. p. 11.

¹⁴⁷ ESTADOS UNIDOS. Odebrecht Plea Agreement. Disponível em: <<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 40, 44-45.

¹⁴⁸ Ibidem.

¹⁴⁹ SUÍÇA. Swiss Criminal Code. Disponível em: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/20230123/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20230123-en-pdf-a-1.pdf>. Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 143

¹⁵⁰ PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, p. e2131, 2021. p. 13.

¹⁵¹ ESTADOS UNIDOS. Odebrecht Plea Agreement. Disponível em: <<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 4.

Dessa forma, os dois principais ilícitos que constituíram o objeto inicial dos acordos de leniência firmados em cooperação, a saber, a lavagem de dinheiro e o suborno de agente público, que atraíram a jurisdição suíça e estadunidense, foram realizados em territórios diversos, com agentes públicos beneficiados pelo suborno em 12 países. Com isso, são atraídas múltiplas jurisdições, uma vez que suas legislações locais preveem, também, a responsabilização por lavagem de dinheiro e/ou suborno, podendo basear suas investigações e condenações nas admissões realizadas no âmbito do acordo de leniência inicial.

Além das previsões coordenadas financeiras, foram incluídas disposições nos acordos firmados pelo Brasil e pelos Estados Unidos tendo em vista o cumprimento de obrigações relacionadas à cooperação em investigações domésticas e estrangeiras, bem como em relação à semelhantes obrigações de *compliance*, em que a empresa precisaria manter um monitor independente de compliance por três anos.¹⁵² Apesar das similaridades entre os instrumentos, pode-se destacar como ponto de divergência a publicidade atribuída ao acordo, que foi disponibilizado pelo DoJ logo em seguida à sua realização, enquanto a cláusula 19 do acordo de leniência firmado com o MPF previa seis meses de confidencialidade.¹⁵³

3.3. A (des)articulação institucional das autoridades brasileiras

O acordo de leniência realizado pela Odebrecht com o MPF foi homologado, e o Ministério Público Federal requereu o desbloqueio dos bens da Odebrecht ao juízo em que tramitava a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que foi proferida. No entanto, o desbloqueio de bens foi revertido, uma vez que a Advocacia-Geral da União interpôs agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), afirmando que o valor previsto no acordo não seria suficiente para indenizar os danos ao erário, de modo que não caberia o desbloqueio de bens, pois poderia acarretar inadimplemento, adicionalmente, alegou que a entidade responsável por firmar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal seria a Controladoria-Geral da União, não envolvida no acordo inicialmente.¹⁵⁴

¹⁵² PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, p. e2131, 2021.

¹⁵³ Ibidem.

¹⁵⁴ RIBEIRO, Julia Lavigne. **O acordo de leniência da lei anticorrupção e a descoordenação institucional**. 2020. Tese de Doutorado. p. 55-56

Em 2018, a Odebrecht celebrou novo acordo com a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União, ainda sem a participação do TCU, com o pagamento de R\$2,7 bilhões, sendo abatido o valor previsto no acordo celebrado com o MPF, visando a não instauração de novos processos administrativos de responsabilização, bem assim a extinção dos processos já existentes em relação a elas, quanto à apuração dos atos lesivos e/ou ilícitos previstos no acordo e em seus anexos.¹⁵⁵ O não envolvimento do TCU, mais uma vez evidenciando o desarranjo institucional, resultou na propositura de medida cautelar pela SeinfraOperações perante o Tribunal para suspender o acordo firmado, fundamentando que teria havido obstrução pela Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União ao exercício da fiscalização do Tribunal¹⁵⁶.

Em decorrência do acordo de leniência firmado e a consequente perda do interesse de agir, a União requereu a extinção da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em trâmite em face da Odebrecht. No entanto, a Petrobras, sob a alegação de que não teria parte deste acordo, interpôs Recurso Extraordinário em decorrência do acórdão que excluiu a Odebrecht do processo, que não foi admitido, e, por sua vez, interpôs agravo de instrumento se insurgindo contra tal decisão. Subsequentemente, em parecer ao Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2023, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso da Petrobras, buscando o prosseguimento da ação de improbidade administrativa.¹⁵⁷

Nesse caso, restou evidente o reduzido consenso entre as instituições em relação aos seus âmbitos de atuação, considerando o não envolvimento inicial da AGU e do TCU no acordo de leniência, bem como quanto aos desdobramentos e aos efeitos dos acordos, considerando a manifesta discordância do MPF quanto à extinção da ação de improbidade administrativa em consequência da firmação do acordo de leniência¹⁵⁸. Paralelamente, como

¹⁵⁵ CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Acordo de Leniência com a Odebrecht. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf>. Acesso em: 15 de outubro de 2023.

¹⁵⁶ RIBEIRO, Julia Lavigne. **O acordo de leniência da lei anticorrupção e a descoordenação institucional**. 2020. Tese de Doutorado. p.59.

¹⁵⁷ MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF é favorável a recurso da Petrobras para que Odebrecht responda ação de improbidade mesmo após acordo de leniência. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-favoravel-a-recurso-da-petrobras-para-que-odebrecht-responda-a-cao-de-improbidade-mesmo-apos-acordo-de-leniencia> >. Acesso em 15 de outubro de 2023.

¹⁵⁸ Cabe mencionar recente decisão do STF, que pacificou a celeuma a respeito da colaboração premiada sob o tema 1.043 da repercussão geral, declarando a constitucionalidade da utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se determinadas diretrizes. Pode-se compreender, nesse sentido, que a tendência do STF, analogamente, seria possibilitar a utilização do acordo de leniência no âmbito de ação civil pública. Em sede de Recurso Extraordinário com Agravo 1.175.650/PR, foi proferida a seguinte decisão: O

argumenta Michelle Sanchez-Badin *et al*, a divergência de interpretação quanto a necessidade de cooperação e de envolvimento das agências repercute em nível estadual e municipal, uma vez que as instituições análogas podem iniciar seus próprios procedimentos administrativos baseados nos ilícitos assumidos no acordo de leniência inicial, de modo que o caso Odebrecht “provides evidence that the policy of encouraging collaboration, while proven to be a powerful anticorruption instrument in other countries, has been vitiated by the inability of Brazil and its agencies to provide legal certainty for its whistleblowers.”¹⁵⁹

É possível verificar, nesse caso, os efeitos da omissão da Lei Anticorrupção e de seu Decreto regulamentador em relação aos procedimentos necessários para a articulação institucional entre o CGU, o MPF, o TCU e a AGU durante as investigações e a firmação dos acordos de leniência. Tal cooperação é assumidamente necessária, conforme a manifestação dos próprios órgãos em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica mencionado anteriormente, e, existente a lacuna legislativa, a gestão das atribuições termina por ser realizada por meio de atos normativos esparsos.

3.4. A cooperação jurídica internacional durante as investigações

Passando a analisar sob a perspectiva multi-jurisdicional, voltada ao direito internacional, considerando o caráter transnacional da corrupção investigada pela Operação Lava Jato, envolvendo contas bancárias, entidades e jurisdições em territórios diversos, a cooperação internacional para as investigações dos casos com objetivo de realizar a coleta de evidências em múltiplas jurisdições torna-se fundamental. A utilização dos mecanismos

Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.043 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013; (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.

¹⁵⁹ SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. *American Journal of International Law*, v. 113, 2019. p. 329.

formais para a troca de evidências e de informações tem como finalidade garantir a legalidade do procedimento e a cadeia de custódia, de modo que a cooperação realizada por mecanismos informais aumenta os riscos de que as provas obtidas sejam inutilizadas por estarem, em determinados casos, revestidas de nulidade¹⁶⁰, como ocorrido no caso Odebrecht.

O então Ministro Ricardo Lewandowski, em 2021, declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos por meio do acordo de leniência da Odebrecht em relação, especificamente, às ações penais contra Lula, em decisão da Reclamação apresentada pelo Presidente¹⁶¹. Em setembro de 2023, foi proferida decisão do STF estendendo a ordem, reconhecendo a imprestabilidade dos elementos de prova relacionados ao acordo de leniência, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, a todos os feitos em que foram utilizados, seja na esfera criminal, seja na esfera eleitoral, seja em processos envolvendo ato de improbidade administrativa, ou em esfera cível, uma vez que “as causas que levaram à declaração de imprestabilidade dos referidos elementos de prova são objetivas, não se restringindo ao universo subjetivo do reclamante”. Como fundamento, o Ministro Dias Toffoli reproduz o seguinte trecho da decisão inicial de Lewandowski, que sintetiza a determinadas dinâmicas que causaram a contaminação dos elementos de prova¹⁶²:

(...) efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação.

Além da inexistência de registros de cooperação relacionados ao acordo de leniência firmado¹⁶³, o Ministro ressaltou que “os magistrados [...] avançaram para efetivamente remeter

¹⁶⁰ PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, 2021. p. 11

¹⁶¹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 43007. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/lewandowski-lula.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹⁶² BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 43007. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RCL43007.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 10

¹⁶³ De acordo com o DRCI, em resposta ao questionamento do Ministro Dias Toffoli a respeito da existência de registros de cooperação internacional relacionado ao acordo de leniência: “o resultado das pesquisas realizadas foi negativo. Isto é, utilizando-se os filtros disponíveis e os parâmetros fornecidos na consulta (nº da ação 5020175-34.2017.4.04.7000 e os termos “Drousys” e “My Web Day B”), não foi encontrado registro de pedido de cooperação jurídica internacional para instrução do processo nº 5020175-34.2017.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no qual foi homologado o acordo de Leniência da Odebrecht.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 43007. Disponível em:

recursos do Estado brasileiro ao exterior sem a necessária concorrência de órgãos oficiais como a Advocacia-Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública”¹⁶⁴, destacando a necessidade de alinhamento institucional no âmbito nacional.

Nesse sentido, a decisão proferida envolve dois argumentos centrais: (i) a realização da cooperação jurídica internacional em tratativas que não passaram pelos canais oficiais, de modo que a Autoridade Central não pôde resguardar a cadeia de custódia e (ii) o comprometimento da cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos de prova¹⁶⁵, tendo em vista o constante nas mensagens disponibilizadas quanto aos aspectos envolvendo tais tratativas, de que as evidências eram tratadas sem devida cautela, de modo que a posse dos elementos de prova não teria sido documentada ou monitorada adequadamente. Além disso, pelo reiterado não cumprimento das decisões relacionadas à juntada dos elementos probatórios, foi prejudicado o contraditório e, conseqüentemente, a possibilidade de ampla defesa em relação àqueles elementos de prova¹⁶⁶.

Cabe mencionar decisão acerca da matéria em contexto distinto da Operação Lava Jato, em situação diversa, mas que trata da realização da cooperação jurídica internacional para obtenção de provas durante investigações. A Quinta Turma do STJ negou provimento a recurso que buscava invalidar as provas obtidas por meio de cooperação direta entre as autoridades brasileiras e estadunidenses em relação às movimentações bancárias, argumentando que, respeitadas as garantias processuais do investigado, não há prejuízo na cooperação direta entre as agências investigativas, sem a participação das autoridades centrais, na medida em que a ilicitude da prova ou do meio de sua obtenção somente poderia ser pronunciada se a parte recorrente demonstrasse alguma violação de suas garantias ou das

<<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RCL43007.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 82

¹⁶⁴BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 43007. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RCL43007.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 87

¹⁶⁵ De acordo com a Lei 13.964/2019, que regulamentou a cadeia de custódia no Código de Processo Penal (CPP), dispondo em seu art. 158-A, caput, que "considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

¹⁶⁶BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 43007. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RCL43007.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 132.

específicas regras de produção probatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos.¹⁶⁷ Diferentemente do caso da Odebrecht, a parte acusada alegou tais infringimentos de suas garantias à ampla defesa e ao contraditório, reconhecidas pelas decisões do Ministro Dias Toffoli e do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

A realização de cooperações informais entre as autoridades, nesse sentido, enfrenta tal problemática quanto a manutenção da cadeia de custódia e das garantias processuais, uma vez que os elementos de prova podem ser contaminados mais facilmente por eventuais nulidades quando a legislação local prevê mecanismos específicos de interação entre as autoridades. Em contraposição, entende-se como fundamental a busca da eficiência na realização das comunicações e troca das informações, como dispõe a Convenção da OCDE, em seu artigo 8, bem como, de acordo com o “*Annex B – G20 High-Level Principles on Mutual Legal*

¹⁶⁷ PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1982. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. DADOS BANCÁRIOS OBTIDOS POR AUTORIDADES NORTE-AMERICANAS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, E REMETIDAS À POLÍCIA FEDERAL. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES CENTRAIS DE BRASIL E EUA NESTE PROCEDIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA FIRMADO ENTRE OS DOIS PAÍSES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE ORDEM PÚBLICA (ART. 17 DA LINDB). DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O recorrente se insurge contra o reconhecimento da licitude das provas que fundamentaram sua condenação (a saber, dados e extratos bancários remetidos por autoridades norte-americanas à PF e à 2ª Vara Federal de Curitiba/PR, os quais demonstravam a existência de depósito em conta corrente no Delta National Bank de Nova Iorque). 2. Em hipóteses semelhantes, também em processos derivados das investigações do Caso Banestado, as duas Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior já se manifestaram pela validade das provas obtidas por meio de cooperação jurídica internacional na modalidade de auxílio direto. 3. A colaboração entre Brasil e EUA é regulada pelo Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal (conhecido pela sigla MLAT, de Mutual Legal Assistance Treaty), incorporado ao ordenamento nacional pelo Decreto 3.810/2001. Seu art. 4º institui um procedimento específico para as solicitações de cooperação, com a participação das autoridades centrais de cada país (o Ministério da Justiça, no Brasil, e o Procurador-Geral, nos EUA). 4. O MLAT busca facilitar a cooperação entre os Estados signatários, não só pelo rito do art. 4º (em que a solicitação é feita pela autoridade central do país requerente), mas também por "qualquer outra forma de assistência" (art. 1º, n. 2, "h"), "ajuste ou outra prática bilateral cabível" (art. 17). Tratar o procedimento formal do art. 4º como impositivo, sob pena de nulidade das provas obtidas por formas atípicas de cooperação, desconsideraria o teor destes textos normativos e violaria frontalmente o art. 1º, n. 5, do Acordo. 5. Respeitadas as garantias processuais do investigado, não há prejuízo na cooperação direta entre as agências investigativas, sem a participação das autoridades centrais. A ilicitude da prova ou do meio de sua obtenção somente poderia ser pronunciada se a parte recorrente demonstrasse alguma violação de suas garantias ou das específicas regras de produção probatória, o que não aconteceu. 6. Como a manutenção de valores na agência do Delta National Bank ocorreu em Nova Iorque, é à luz da legislação daquele Estado que deve ser aferida a licitude da obtenção das provas, segundo o art. 13 da LINDB. Neste ponto, não há controvérsia: tanto o recorrente (e-STJ, fls. 816) como o acórdão recorrido (e-STJ, fl. 673) concordam que o acesso às informações bancárias ocorreu em conformidade com a legislação então vigente no Estado de Nova Iorque. 7. Não viola a ordem pública brasileira (prevista como regra de exclusão no art. 17 da LINDB) o compartilhamento de dados bancários que, no Estado de origem, foram obtidos sem prévia autorização judicial, pois a reserva de jurisdição não era exigida pela legislação local. 8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 701.833/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.) BRASIL Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 701.833 - SP. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201501058352&dt_publicacao=10/05/2021>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

Assistance”, enquanto princípio necessário para a realização da assistência multilateral, de modo a fomentar “open and direct lines of communication between central authorities, and encouraging **whenever possible mechanisms for informal cooperation before the submission of an MLA request**”(grifo nosso)¹⁶⁸.

Em 19 de outubro de 2023, a OCDE publicou o *Phase 4 Report on Brazil*, relacionado à quarta fase de implementação das disposições anticorrupção no Brasil e o seu monitoramento pelo *Working Group on Bribery* da OCDE, estabelecendo que serão monitorados os efeitos da decisão mencionada em relação às evidências obtidas por meio de acordos de leniência, os impactos na realização das assistências mútuas em casos envolvendo corrupção internacional, bem como a verificação de possíveis problemas estruturais na obtenção de evidência por meio de acordos de leniência:

The Working Group will follow up on the issues below as case law, practice and legislation develops: a. The potential consequences that the September 2023 judgment by an STF justice, concerning evidence obtained in relation to the Odebrecht leniency agreement, may have on Brazil’s leniency agreements in foreign bribery matters, in particular the extent to which it might affect their legal certainty; b. The potential consequences that this September 2023 judgment may have on Brazil’s ability to provide and to obtain mutual legal assistance in foreign bribery cases; [...]. m. Whether there is any structural problem in obtaining and using evidence obtained through leniency agreements, especially when they are concluded in consultation with other authorities¹⁶⁹

Sob a compreensão de que a realização da cooperação informal foi o fator central motivador da decisão do STF, argumenta que “Although Brazil’s MLA framework provides for a great deal of flexibility in seeking and providing assistance, on-site visit panellists explained that “informal” cooperation is sometimes perceived in Brazilian public discourse as improper.”¹⁷⁰

Com isso, destaca a importância na manutenção desses vínculos informais para as investigações, bem como o entendimento de que são considerados como boa prática no cenário internacional:

¹⁶⁸UNODC. G20 High-Level Principles on Mutual Legal Assistance. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Principles/2013_G20_High-Level_Principles_on_Mutual_Legal_Assistance.pdf> Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹⁶⁹OECD.Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Brazil. Disponível em: <<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/brazil-phase-4-report.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023. p. 100

¹⁷⁰ Ibidem, p. 100

all the relevant authorities, including the CGU, the FPS, and the DPF, have fostered informal ties and contacts by engaging with foreign counterparts as well as participating in regional or other law enforcement networks. Developing and maintaining such informal ties and cooperation is recognised as a crucial, and internationally accepted, good practice for successfully navigating formal MLA requirements. They encourage all Brazilian authorities responsible for enforcing foreign bribery to continue to use informal contacts, as appropriate, to seek and provide MLA in foreign bribery cases in line with international practice.¹⁷¹

Partindo dessas premissas, o *Working Group* estabeleceu as seguintes recomendações às autoridades brasileiras em relação matéria de cooperação internacional, referentes à documentação consistente e disponibilização de dados para facilitar a atuação do grupo de trabalho, bem como a continuidade no uso dos contatos informais

(i) Brazil ensure that the DRCI as well as the CGU and the FPS maintain more consistent and accessible data on MLA successes and challenges to facilitate Working Group oversight in future monitoring; and (ii) all Brazilian authorities responsible for enforcing foreign bribery to continue to use informal contacts, as appropriate, to seek and provide MLA in foreign bribery cases in line with international practice. [Convention Article 9]

Considerando a manifesta necessidade de garantir a eficiência na comunicação, como alternativa à intermediação da cooperação jurídica internacional pelas Autoridades Centrais, para a manutenção da higidez dos elementos de prova, a previsão legal da cooperação internacional direta, se compreendida como alternativa viável, poderia ser estabelecida expressamente na legislação nacional, dispondo quanto aos casos em que seria cabível. Dessa forma, passaria a se tornar clara a existência de tal possibilidade, bem como seus requisitos, pois seriam instituídas determinadas diretrizes para a realização desta flexibilização com segurança jurídica e menor risco de nulidades, tornando mais transparente o procedimento e as medidas preventivas gerais a serem seguidas durante as investigações. Com isso, se entendida como possibilidade tal tipo de cooperação pelo legislador, seria favorecida a manutenção da legalidade nas assistências mútuas, compreendendo quais os cuidados necessários para a troca de informações que possam vir a ser utilizadas como prova.

¹⁷¹ Ibidem, p. 67

3.5. A cooperação jurídica internacional na realização dos acordos de leniência

O acordo de leniência realizado com a Odebrecht contou com o envolvimento do DoJ e das autoridades suíças, no entanto, nos termos do acordo de leniência firmado com o DoJ, os atos ilícitos assumidos pela Odebrecht teriam envolvido outros 9 países que não participaram do acordo¹⁷²:

During the relevant time period, Odebrecht, together with its co-conspirators, paid approximately \$788 million in bribes in association with more than 100 projects in twelve countries, including Angola, Argentina, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru and Venezuela.

Desse modo, os países envolvidos iniciaram, paralelamente, suas próprias investigações acerca do ilícito objeto do acordo de leniência firmado inicialmente. A título de exemplo, em 2017, a Odebrecht realizou acordos com as autoridades do Panamá e da República dominicana para a realização do pagamento de US\$220 milhões e US\$184 milhões, respectivamente¹⁷³, ainda em 2017, foi realizado acordo de cooperação com as autoridades equatorianas e, em 2018, foi firmado acordo com a justiça de Guatemala e, em 2019, um acordo com o Peru^{174 175}.

Posteriormente, em junho de 2019, a controladora do grupo econômico Odebrecht e determinadas subsidiárias requereram sua recuperação judicial, em meio às diversas sanções atribuídas e investigações em andamento em múltiplas jurisdições, que afetaram o desempenho econômico do grupo.¹⁷⁶ A possibilidade de persecução multijurisdicional ao firmar acordo de leniência assumindo a prática dos ilícitos é um fator que reduz a segurança jurídica e, conseqüentemente, pode acarretar a desestimulação da realização de auto denúncias, uma vez que expande a exposição perante a diversas autoridades estrangeiras¹⁷⁷. A

¹⁷²ESTADOS UNIDOS. Odebrecht Plea Agreement. Disponível em: <<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹⁷³ SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. *American Journal of International Law*, v. 113, 2019. p. 330.

¹⁷⁴ PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. *Revista Direito GV*, v. 17, p. e2131, 2021. p. 8.

¹⁷⁵EL COMERCIO. Odebrecht ha pagado al Estado peruano más de S/700 mlls. en reparaciones civiles e impuestos. Disponível em: <<https://elcomercio.pe/politica/odebrecht-ha-pagado-al-estado-peruano-mas-de-s700-mlls-en-reparaciones-civiles-s-e-impuestos-noticia/?ref=ecr>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

¹⁷⁶ SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. *American Journal of International Law*, v. 113, 2019. p. 330.

¹⁷⁷PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. *Revista Direito GV*, v. 17, 2021. p. 6.

necessidade de aprofundamento da cooperação internacional é apontada como a alternativa para evitar intermináveis investigações, a necessidade de realização de paralelos acordos de leniência, bem como eventuais sanções, a depender da jurisdição¹⁷⁸. Dessa forma, como argumenta Jay Holtmeier¹⁷⁹:

A transparent policy of inviting foreign authorities to enter coordinated settlements, however, would have several benefits. It would eliminate present disincentives to self-reporting by providing companies with some involvement in the process and some certainty regarding resolution. It would promote fairness not only by avoiding duplicative penalties, but also by enabling defendants to craft a fair defense in light of the jurisdictions involved. Finally, it would spare scarce investigative and prosecutorial resources. The OECD Convention's Working Group on Bribery monitors member countries' efforts to implement the goals of the Convention and would seem a natural forum and mechanism for facilitating a shift toward more effective multijurisdictional coordination.

Nesse sentido, considerando a necessidade de implementar políticas transparentes de cooperação jurídica para a coordenação dos acordos, é possível vislumbrar a cooperação multijurisdicional ampla como alternativa para garantir a segurança jurídica, que poderiam ser regulados por meio de Tratados e/ou com estabelecimento de Acordos de Cooperação Internacional. Ainda assim, considerando a multiplicidade de partes e de regimes jurídicos em interação, os mecanismos de acordo precisam ser voltados à efetividade e ao estabelecimento de parâmetros comuns de coordenação, para que a realização de acordos em conjunto não seja morosa, garantindo a transparência no procedimento a ser seguido.

Além disso, é levantada por Rachel Brewster, a possibilidade de uniformização no entendimento de que os governos domésticos das entidades teriam jurisdição prioritária em relação à realização de acordos, limitando a extraterritorialidade de determinadas normativas locais em virtude de tal compreensão:

(...) **the agreement could be an understanding between prosecutors that "home" governments have primary jurisdiction over a company if they have a robust enforcement program.** The potential benefit of having primary jurisdiction over these cases could be a sufficient incentive to encourage lagging states to increase their enforcement capacity. Prioritizing home government prosecutions would limit the claims of overreaching and concerns about bias that currently exist within the system of American-led enforcement. Such a system could encourage OECD states to invest greater resources in their anti-bribery enforcement systems. (grifo nosso)¹⁸⁰

¹⁷⁸BREWSTER, Rachel; ORTIZ, Andres. Never Waste A Crisis: Anticorruption Reforms in South America. **Va. J. Int'l L.**, v. 60, 2019. p. 531.

¹⁷⁹HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015. p. 493.

¹⁸⁰BREWSTER, Rachel; DRYDEN, Christine. Building Multilateral Anticorruption Enforcement: Analogies Between International Trade & Anti-Bribery Law. **Va. J. Int'l L.**, v. 57, 2017. p. 221.

Seguindo a lógica apresentada, o denominador comum como alternativa para garantir a segurança jurídica, seja sob a perspectiva das negociações ou da realização de acordos ou sob o ponto de vista doméstico ou internacional, é a transparência entre as instituições e as autoridades internacionais, quanto aos procedimentos, às boas práticas e medidas a serem adotadas. Dessa forma, garante-se que a concorrência de competências proporcionará a complementaridade de perspectivas e abordagens diante das condutas investigadas, evitando a desarticulação e a aplicação de sanções sequenciais diante de um único ilícito, ou dos ilícitos assumidos inicialmente com a realização do acordo de leniência.

3.6. A necessária coordenação entre as autoridades domésticas e internacionais

Neste capítulo foram discutidos aspectos centrais relacionados aos (des)arranjos institucionais domésticos e, no âmbito internacional, a cooperação jurídica internacional durante as investigações e na celebração dos acordos de leniência no caso Odebrecht, desdobramento da Operação Lava Jato. Demonstrou-se o quanto a transparência e a previsão expressa de determinados limites e parâmetros para a realização da cooperação a nível nacional e internacional é fundamental para investigações efetivas e com segurança jurídica.

Como possível causa para eventual desarranjo interno expresso no caso Odebrecht, é apontado o transplante do acordo de leniência para a anticorrupção, bem como das delações premiadas, sem ambiente institucional adequado e pavimentação da coordenação entre as jurisdições, por não haver cultura relacionada a transações em matéria criminal e as disputas pelas instituições em relação à negociação dos acordos e de sua implementação.¹⁸¹ Nesse sentido, é relevante destacar a necessidade de coordenar as diferentes instituições ou órgãos que detém competências concorrentes e sistemas paralelos relacionados a ofensas similares, de modo a atribuir transparência na distribuição de funções. Com isso, torna-se possível evitar contradições em relação às decisões e diferentes sanções relacionadas ao mesmo ato ilícito, estimulando os agentes no mercado a buscar às autoridades para realizar as auto-denúncias, por aumentar a segurança jurídica no decorrer do procedimento¹⁸².

¹⁸¹ SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. *American Journal of International Law*, v. 113, 2019. p. 317.

¹⁸² CANETTI, Rafaela Coutinho. **Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro**. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. p. 183

Com relação à cooperação jurídica internacional durante as investigações de condutas ilícitas bem como na firmação de acordos de leniência, como abordado no estudo de caso, a possibilidade de atração de múltiplas jurisdições pode causar a persecução múltipla, bem como a realização de investigações paralelas acerca do mesmo ato ilícito, que pode levar a decisões contraditórias em diferentes territórios, reduzindo a segurança jurídica nas medidas de combate à corrupção, e tornando imprevisível e, a longo prazo, contraproducente a realização de investigações paralelas.¹⁸³

Como formas de mitigar tal problemática, são realizadas, em diferentes casos, as compensações relacionadas às penalidades, acordos coordenados por diferentes países e a possibilidade de declinação de jurisdição, na medida em que a conduta estaria sendo investigada por outro país.¹⁸⁴ Apesar disso, as medidas são aplicadas de acordo com a discricionariedade dos países envolvidos. Nesse viés, Sharon Oded destaca a necessidade de um arcabouço jurídico global dispondo quanto a forma ideal de cooperação entre jurisdições diversas¹⁸⁵:

Summed up, multi-jurisdictional cooperation has the potential to better fulfill the triple role of enforcement systems than does an uncoordinated approach. That said, absent a globally recognized multi-jurisdictional framework, multi-jurisdictional cooperation may fall short of presenting an ideal solution for the challenges raised by multi-jurisdictional enforcement.

Este arcabouço de cooperação jurídica internacional anticorrupção precisaria fornecer elementos suficientes para evitar prolongamentos das investigações e desacordos substanciais a respeito do caso¹⁸⁶, vinculando as partes para que as investigações ocorram coordenadamente, e que os acordos realizados estejam adequados e proporcionais ao ilícito, evitando a continuidade de persecuções em paralelo.

¹⁸³ HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015. p. 493.

¹⁸⁴ HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015. p. 506.

¹⁸⁵ ODED, Sharon. Multi-Jurisdictional Anti-Corruption Enforcement: Time for a Global Approach. **JL & Pol'y**, v. 28, 2019. p. 555.

¹⁸⁶ PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, 2021. p. 7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visando realizar a análise do regime internacional anticorrupção, abordando a perspectiva normativa e empírica com o estudo de caso, este trabalho buscou destacar aspectos relevantes quanto a governança global, a formação do regime internacional anticorrupção e o processo de elaboração das normativas, bem como o racional no desenvolvimento do regime, apontando aspectos comparativos entre as principais Convenções Internacionais Anticorrupção e as normativas domésticas relevantes para o estudo de caso.

Paralelamente, foram apresentados aspectos relevantes acerca da cooperação jurídica internacional anticorrupção e dos arranjos institucionais necessários para a coordenação das investigações no âmbito doméstico e internacional. Partindo deste panorama teórico normativo, com a finalidade de destacar o aspecto prático na implementação do arcabouço apresentado, foi realizada a análise do caso Odebrecht, indicando os principais pontos de atenção relacionados a tais tipos de cooperação interna e multijurisdicional, que apontam a necessidade de ampliação dos mecanismos e dos instrumentos de coordenação, objetivando o aumento da segurança jurídica.

Conforme observado, a ratificação das Convenções, em destaque a da OCDE e da ONU, contribuiu significativamente para a expansão do regime internacional anticorrupção, uma vez que os países signatários, após a ratificação, iniciaram o processo de incorporação das disposições anticorrupção em seus ordenamentos jurídicos internos. Com o compromisso de realizar a aplicação de tais normativas, por (i) estarem presentes em países diversos com suas subsidiárias, e por (ii) realizarem transações econômicas e trocas comerciais em jurisdições diversas, as TNCs têm diversos ordenamentos jurídicos aplicáveis em relação aos estabelecimentos de seu grupo econômico. Consequentemente, estão sujeitas às investigações, à aplicação de sanções e à necessidade de firmar acordo de leniência com instituições distintas em um mesmo país, bem como a nível internacional, com múltiplas autoridades em relação ao mesmo ato ilícito.

Dessa forma, com múltiplas investigações, jurisdições e instituições concorrentemente competentes, o estabelecimento de bem estruturada cooperação jurídica internacional é essencial para proporcionar a segurança jurídica necessária para que as TNCs realizem as auto denúncias, de modo que o acordo e as investigações realizadas inicialmente tenham a

participação das autoridades cabíveis, evitando os denominados “*carbon copy agreements*”, múltiplos acordos de leniência realizados paralelamente tendo em vista o mesmo ilícito. Sendo a auto denúncia fundamental para a descoberta precoce e a mitigação de riscos relacionados à corrupção em um país, deve ser incentivada com a segurança jurídica durante o procedimento, com a previsibilidade das sanções a serem aplicadas pelas jurisdições concorrentes em relação à investigação do caso.

Partindo desses pressupostos, o estudo dos mecanismos atuais de coordenação implementados, a título de exemplo, no caso Odebrecht, a saber, a compensação de valores em acordos de leniência e a cooperação multijurisdicional na realização de acordos, como o realizado entre as autoridades brasileiras, suíças e norte-americanas com a Odebrecht, demonstram não ser suficientes para evitar a persecução por múltiplas jurisdições, devido a atual lacuna quanto a instrumentos específicos a serem implementados, necessariamente, durante as investigações anticorrupção.¹⁸⁷

Assim, partindo dessa análise, em concordância com o sugerido por Sharon Oded, entende-se necessário alcançar uma compreensão global quanto à realização de iniciativas e da implementação efetiva da cooperação, estabelecendo princípios fundamentais, visando aumentar a transparência e a previsibilidade nas investigações e na realização de acordos.¹⁸⁸ Sob esta perspectiva, este trabalho tem como finalidade contribuir com a discussão acerca da governança global e do regime internacional anticorrupção, tendo como foco a análise do impacto da cooperação jurídica internacional em sua eficácia, identificando determinados desafios nesta coordenação, principalmente ao que concerne às TNCs, com o objetivo de ampliar a segurança jurídica na implementação das normativas anticorrupção.

¹⁸⁷ ODED, Sharon. Multi-Jurisdictional Anti-Corruption Enforcement: Time for a Global Approach. **JL & Pol'y**, v. 28, 2019. p. 558.

¹⁸⁸ Ibidem, p. 562.

REFERÊNCIAS

ARGANDOÑA, Antonio. The United Nations convention against corruption and its impact on international companies. **Journal of Business Ethics**, v. 74, p. 481-496, 2007.

ASSEMBLY, UN General. United Nations Convention Against Corruption, 31 October 2003. In: UN GENERAL ASSEMBLY United Nations Convention Against Corruption. 2003.

ALLDRIDGE, Peter. The UK bribery act: The caffeinated younger sibling of the FCPA. **Ohio St. LJ**, v. 73, p. 1181, 2012.

AZEVEDO, Leandro Campos et al. Instabilidade no cenário socioeconômico e político no Brasil a partir de 2014: contrachoque do petróleo, mudanças no marco regulatório e operação Lava Jato. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, n. 19, p. 11-42, 2020.

BABU, Rajesh. **The United Nations convention against corruption: A critical overview**. Available at SSRN 891898, 2006.

BANCO MUNDIAL. Folheto de Diretrizes do Banco Mundial sobre Prevenção e Combate à Corrupção em Projetos financiados com empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da IDA (Diretrizes Anticorrupção). p. 1- 3. Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/AntiCorruptionGuide_BrazilianPortugues e.pdf>. Acesso em: 10 de setembro de 2023.

BANCO MUNDIAL. Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption. p. 1- 3. Disponível em: <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/551241468161367060/pdf/611090BR0SecM21Disclosed04113120111.pdf>>. Acesso em 10 de setembro de 2023.

BECHARA, Fábio Ramazzini; ZANON, Patricie Barricelli; CERESER, Lucas Ferreira. Desarticulação institucional frente a realização de acordos de leniência na lei anticorrupção/Institutional disarticulation in front of realization of lenience agreements in the anticorruption law. **Revista Científica do CPJM**, v. 1, n. 04, p. 62-79, 2022.

BERTRAN, Maria Paula Costa; DO AMARAL MESQUITA NASSER, Maria Virginia. Why Brazil? Why Petrobras? Why Not Odebrecht?: Patterns and Outcomes of the US Foreign Corrupt Practices Act and the Role of the US in the Car Wash Operation. **Braz. J. Pub. Pol'y**, v. 12, p. 297, 2022.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

BRASIL. Decreto no. 11.129/2022. Diário Oficial da União: 11 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm>. Acesso em: 3 de novembro de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo (1ª Vara de Falências). Pedido de Recuperação Judicial Grupo Odebrecht nº 1057756-77.2019.8.26.0100. 17.07.2019. São Paulo. 2019.

BRASIL Lei n. 12.846/2013. Diário Oficial da União: 1 de agosto de 2013. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112846.htm>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

BRASIL. Portaria Conjunta MJ/PGR/AGU nº 1/2005. Disponível em: <<https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/67372>> . Acesso em 29 de outubro de 2023.

BRASIL. Decreto no. 8861/2016 sobre a designação das autoridades centrais brasileiras no âmbito da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Diário Oficial da União: 29 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8861.htm>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

BREWSTER, Rachel. Enforcing the FCPA: international resonance and domestic strategy. **Virginia Law Review**, v. 103, n. 8, p. 1611-1684, 2017. Available in: <https://www.virginialawreview.org/volumes/content/enforcing-fcpa-international-resonance-a-nddomestic-strategy> Access on: December 11, 2022.

BREWSTER, Rachel; ORTIZ, Andres. Never Waste A Crisis: Anticorruption Reforms in South America. **Va. J. Int'l L.**, v. 60, p. 531, 2019.

BREWSTER, Rachel; DRYDEN, Christine. Building Multilateral Anticorruption Enforcement: Analogies Between International Trade & Anti-Bribery Law. **Va. J. Int'l L.**, v. 57, p. 221, 2017.

CANETTI, Rafaela Coutinho. **Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu transplante ao ordenamento jurídico brasileiro**. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018, p. 181.

DE LA TORRE, Mateo J. The Foreign Corrupt Practices Act: Imposing an American definition of corruption on global markets. **Cornell Int'l LJ**, v. 49, p. 469, 2016.

DE SOUSA, Rodolpho Freitas; DA FONSECA ROCHA, Raphael Vieira. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMBATE À CORRUPÇÃO. **RFD-Revista da Faculdade de Direito da UERJ**, n. 37, p. 47-74, 2020.

DEPARTMENT OF JUSTICE. FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Disponível em: <<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download>> Acessado em 8 de outubro de 2023.

DEPARTMENT OF JUSTICE. FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Disponível em: <<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download>>. Acesso em: 8 de outubro de 2023.

ENGLE, Eric. I get by with a little help from my friends? Understanding the UK anti-bribery statute, by reference to the OECD convention and the foreign corrupt practices act. **The International Lawyer**, p. 1173-1188, 2010.

EL COMERCIO. Odebrecht ha pagado al Estado peruano más de S/700 mlls. en reparaciones civiles e impuestos. Disponível em: <<https://elcomercio.pe/politica/odebrecht-ha-pagado-al-estado-peruano-mas-de-s700-mlls-en-reparaciones-civiles-e-impuestos-noticia/?ref=ecr>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

ESTADOS UNIDOS. The Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse (FCPAC) <<http://fcpa.stanford.edu/index.html>>. Acesso em 9 de julho de 2023.

ESTADOS UNIDOS. Odebrecht Plea Agreement. Disponível em: <<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

ENSTE, Dominik; HELDMAN, Christina. **Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results**. 2017.

FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. The implementation of international anti-corruption law in business: legal control of corruption directed to transnational corporations. **Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations**, v. 2, n. 3, p. 257-278, 2013.

FJELDSTAD, Odd-Helge; ISAKSEN, Jan. Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. **IEG Working Paper**, 2008.

GORDENKER, Leon. Pluralising global governance: analytical approaches and dimensions. **Third world quarterly**, v. 16, n. 3, p. 357-388, 1995.

GONÇALVES, Alcindo. A influência da Governança Global nas Relações Internacionais. **Governança Global**, 2021. Disponível em: <<https://governancaglobal.pubpub.org/pub/goncalves>>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

HALL, Christopher L. The foreign corrupt practices act: A competitive disadvantage, but for how long. **Tul. J. Int'l & Comp. L.**, v. 2, 1994.

HOLTMEIER, Jay. Cross-Border Corruption Enforcement: A Case for Measured Coordination Among Multiple Enforcement Authorities. **Fordham Law Review**, v. 84, n. 2, 2015.

IVORY, Radha. Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law. **Cambridge University Press**, 2014.

KACOWICZ, Arie M. **Global governance, international order, and world order**, 2012.

KACZMAREK, Sarah C.; NEWMAN, Abraham L. The long arm of the law: Extraterritoriality and the national implementation of foreign bribery legislation. **International Organization**, v. 65, n. 4, p. 745-770, 2011.

LAW, Lucinda. The Demand Side of Transnational Bribery and Corruption: Why Leveling the Playing Field on the Supply Side Isn't Enough. **Fordham L. Rev.**, v. 84, p. 563, 2015.

LEVY, Marc A.; YOUNG, Oran R.; ZÜRN, Michael. The study of international regimes. **European journal of international relations**, v. 1, n. 3, p. 267-330, 1995.

LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; LINHARES, Emanuel Andrade. “Medidas excepcionais para tempos excepcionais”: a Operação Lava Jato e a erosão democrática brasileira. **Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)**, v. 13, n. 3, p. 370-389, 2021.

MAGALHÃES, José Carlos. A aplicação extraterritorial de leis nacionais. **Revista da Faculdade de Direito**, Universidade de São Paulo, v. 80, p. 157-177, 1985.

MAGRI, P. Governance and International Regimes. In: Farazmand, A. (eds) **Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance**. Springer, Cham. 2022. p. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_1781>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

MARKUS, T. “Carbon Copy” Prosecutions: A Growing Anticorruption Phenomenon in a Shrinking World. In: Prosecutions: A Growing Anticorruption Phenomenon in a Shrinking World (January 1, 2012). **University of Chicago Legal Forum**. 2012.

MCLEAN, Nicholas. Cross-national patterns in FCPA enforcement. **Yale Law Journal**, v. 121, n. 7, 2012.

MICHAEL, Bryane; BOWSER, Donald. The evolution of the anti-corruption industry in the third wave of anti-corruption work. **Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG**, 2010.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Manual de Cooperação Jurídica Internacional. ed. 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/drci/publicacoes/manuais/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/manual-penal-online-final-2.pdf>> Acesso em: 29 de outubro de 2023.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Manual de Cooperação Jurídica Internacional em matéria Civil. ed. 2014. Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/pedido-de-cooperacao-1/manuais-de-atuacao-1/manual-de-atuacao-drci-materia-civil>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o Caso Lava Jato. Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso>>. Acesso em: 14 de outubro de 2023.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Resultados do Caso Lava Jato, Disponível em: <<https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultados>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF firma acordos de leniência com Odebrecht e Braskem. Disponível

em:<<https://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-firma-acordos-de-leniencia-com-odebrecht-e-braskem#:~:text=Com%20a%20mesma%20finalidade%2C%20o,13%C2%AA%20Vara%20Federal%20de%20Curitiba>>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Termo de Acordo de Leniência. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf>> . Acesso em: 3 de novembro de 2023.

MOTA PRADO, Mariana; DE ASSIS MACHADO, Marta R. Using Criminal Law to Fight Corruption: The Potential, Risks, and Limitations of Operation Car Wash (Lava Jato). **The American Journal of Comparative Law**, v. 69, n. 4, p. 834-879, 2021.

PINTO, Felipe Martins; BRENER, Paula. PROBLEMAS DO AUXÍLIO DIRETO INFORMAL EM MATÉRIA PENAL: UM DESAFIO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO. **Delictae Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito**, v. 6, n. 11, 2021. p. 332-333.

PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey D. Brazilian Anti-Corruption Legislation and Its Enforcement: Potential Lessons for Institutional Design. 2014.

PONTES VIANNA, Marcelo. The Impact of International Cooperation on FCPA Enforcement. Available at SSRN 3213734, 2018.

ODED, Sharon. Multi-Jurisdictional Anti-Corruption Enforcement: Time for a Global Approach. **JL & Pol'y**, v. 28, 2019.

OECD. The Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf>. Acesso em: 29 de outubro de 2023.

OECD. Members and Partners. Disponível em: <<https://www.oecd.org/about/members-and-partners/>> Acesso em 16 de setembro de 2023.

OCDE. OECD Antibribery Convention, Disponível em: <<https://www.oecd.org/corruption-integrity/explore/oecd-standards/anti-bribery-convention/>> Acessado em 16 de setembro de 2023.

OECD. Country monitoring of the OECD Anti-Bribery Convention. Disponível em: <<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm>>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.

PIMENTA, Raquel de Mattos; VENTURINI, Otavio. International Cooperation and Negotiated Settlements for Transnational Bribery: A Study of the Odebrecht Case. **Revista Direito GV**, v. 17, p. e2131, 2021.

PINTO, Felipe Martins; BRENER, Paula. PROBLEMAS DO AUXÍLIO DIRETO INFORMAL EM MATÉRIA PENAL: UM DESAFIO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO. **Delictae Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito**, v. 6, n. 11, 2021.

PIZOEIRO, Carolina Araújo de Azevedo. **The anticorruption international private regime of the transnational corporations: a perspective of oil industry**. 2018. 328 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

REINO UNIDO. Bribery Act 2010. Disponível em: <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>>. Acesso em: 3 de novembro de 2023.

RIBEIRO, Julia Lavigne. **O acordo de leniência da lei anticorrupção e a descoordenação institucional**. 2020. Tese de Doutorado.

RISSE, Thomas. Transnational Governance and Legitimacy 1. In: **Governance and democracy**. Routledge, 2006. p. 179-199.

SANCHEZ-BADIN, Michelle R.; SANCHEZ-BADIN, Arthur. Anticorruption in Brazil: From Transnational Legal Order to Disorder. **American Journal of International Law**, v. 113, p. 326-330, 2019.

SPAHN, Elizabeth K. Implementing global anti-bribery norms: from the foreign corrupt practices act to the OECD anti-bribery convention to the UN convention against corruption. **Ind. Int'l & Comp. L. Rev.**, v. 23, 2013.

TEEPLE, Gary. What is globalization?. In: Globalization and its discontents. **London: Palgrave Macmillan UK**, 2000. p. 9-23.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução normativa 83/2018. Diário Oficial da União: 31 de dezembro de 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/ato-normativo/IN%2520TCU%252083%252F2018/%2520/score%2520desc/0/%2520>>. Acesso em: 3 de novembro de 2023.

TOURINHO, Marcos. Brazil in the global anticorruption regime. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 61, 2018.

UNITED NATIONS. United Nations Charter (full text). Disponível em: <<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

UK GOVERNMENT. The Bribery Act 2010. Guidance. Disponível em: <<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d80cfc3ed915d51e9aff85a/bribery-act-2010-guidance.pdf>>. Acesso em: 5 de novembro de 2023.

UNODC. G20 High-Level Principles on Mutual Legal Assistance. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Principles/2013_G20_High-Level_Principles_on_Mutual_Legal_Assistance.pdf> Acesso em: 29 de outubro de 2023.

UNODC. UNODC's Action against Corruption and Economic Crime. Disponível em: <<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuaside>>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

WANG, Hongying; ROSENAU, James N. Transparency international and corruption as an issue of global governance. **Global Governance**, v. 7, n. 1, p. 25-49, 2001.

WORLD BANK. World development report 2017: Governance and the law. The World Bank, 2017.

WORLD BANK. What can the World Bank's Integrity Vice Presidency (INT) investigate? Disponível em: <<https://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/What-can-the-World-Bank-Groups-INT-investigate>>. Acesso em: 26 out. 2023.

XAVIER, José. Algumas Notas Teóricas Sobre a Pesquisa Empírica EM Direito (Some Theoretical Notes on Empirical Legal Research). **FGV Direito SP Research Paper Series**, n. 122, 2015.

ZÜRN, M. Contested Global Governance. *Glob Policy*, 2018. p. 138-145. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/1758-5899.12521>>. Acesso em: 28 de outubro de 2023.

ZABYELINA, Y. The Long Arm of Anti-corruption: Extraterritoriality and Anti-corruption Targeted Sanctions. *Glob Policy*, 11: 535-540. 2020. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12850>.

ZAHEER, Sonia. Brazil's Landmark Clean Company Act: Comparison to the OECD anti-Bribery Convention and Issues. **Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. LJ**, v. 28, p. 457, 2014.